



PUTUSAN

Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MHD. SYAHRUL SAVAWI ALIAS DODI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /25 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balai Desa No. 24 Lk. I Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Irfan Fadila Mawi, S.H., dkk, Advokat-Legal Consultant-Pengabdian Bantuan Hukum Irfan Fadila Mawi Law Firm yang berkantor di Jalan Stadion No. 17 (Stadion Cafe), Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 860/Penk.Pid/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD. SYAHRUL SAVAWI Alias DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 21 S warna biru dengan nomor Sim Card : 08126332528.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Bebaskan dan atau di Lepaskan demi hukum dikarenakan habis masa penahanan;

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MHD. SYAHRUL SAVAWI Alias DODI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.03 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Parkiran Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bertemu dengan saksi Hendrik Kosumo di KTV Capital Building di Jalan Putri Hijau Kota Medan yang mana pada saat itu saksi Hendrik Kosumo membawa serbuk Mefredon (sering disebut dengan sebutan extacy), setelah itu pertengahan Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo bertemu di warung kopi Habitat di Komplek Cemara Asri di Jalan H. Anif Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana pada saat itu terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo berdiskusi tentang bagaimana cara membuat serbuk Mefredon menjadi pil, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi melihat melalui market place dan menemukan mesin untuk mencetak serbuk menjadi tablet/ pil dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo dan saksi Hendrik Kosumo menyuruh terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi untuk memesan mesin tersebut, setelah 3 (tiga) hari setelah pemesanan pihak Market Place memberitahukan

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bahwa mesin pencetak pil telah tersedia dan berada di Toko Maskindo Teknik di Jalan Setia Budi No. 275 C Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo datang ke toko yang dimaksud dan sesampainya di toko tersebut saksi Hendrik Kosumo membayar mesin tersebut dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Hendrik Kosumo membawa mesin pencetak pil tersebut ke rumah saksi Hendrik Kosumo;

- Setelah itu saksi Hendrik Kosumo memesan bahan-bahan untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa 4 Methylpropionhenone (4MP) saksi Hendrik Kosumo membelinya secara online melalui aplikasi Alibaba dari Cina, Hydrobromic Acid, Dichloromethane (DCM), Hydrochloric Acid (HCL), H2O2, Methylamine, Aceton, Avicel, Pewarna, Magnesium Streatat dan H2O saksi Hendrik Kosumo beli melalui aplikasi Tokopedia, sedangkan alat-alat untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa Sparator, Labu dan Pemanas, Filter, Nampan, Circulating Water Vacum Pump, Condenser, alat tumbuk, Dropping Funel juga saksi Hendrik Kosumo melalui aplikasi Tokopedia yang mana saksi Hendrik Kosumo membeli bahan-bahan tersebut dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan Rekening Bank BCA milik istri saksi Hendrik Kosumo yaitu saksi Debby Kent dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent;

- Selanjutnya saksi Hendrik Kosumo mulai memproduksi ekstasi tersebut dengan cara Tahapan pertama terdakwa mencampurkan cairan 4 Methypropioiphenone (4MP) dengan cairan Hydrobromic Acid dan H2O2 dengan takaran sesuai dengan berat jenisnya (molaritas) sampai menjadi kristal. Selanjutnya kristal tersebut dicuci dengan menggunakan air putih hingga bersih, kemudian kristal tersebut dilarutkan dan dicampur dengan Methylamine, setelah itu dilakukan pengasaman dengan cairan Hydrochloric Acid dan kemudian diletakan di tampa dan dilakukan pengeringan hingga menjadi kristal. Setelah itu kristal tersebut dicuci dengan cairan Aceton hingga menjadi Mefedron, kemudian Mefedron tersebut dihancurkan hingga menjadi bubuk kemudian dari bubuk mefedron tersebut dicetak menggunakan alat cetak dan sebelumnya dicampur dengan Avicel (pengikat) dan juga pewarna hingga berbentuk tablet;

- Setelah saksi Hendrik Kosumo memproduksi ekstasi tersebut kemudian saksi Hendrik Kosumo memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul



Savawi Alias Dodi, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mulai memesan ekstacy kepada saksi Hendrik Kosumo dengan harga perbutirnya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi jual kembali yang mana saksi Hendrik Kosumo menyerahkan secara langsung bertemu dengan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Komplek Cemara Asri di Jalan Boulevard Timur No. 8L Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan pembayaran secara tunai dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi sudah 7 (tujuh) kali membeli ekstacy kepada saksi Hendrik Kosumo sejak Februari 2024;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Petugas Polisi telah menangkap saksi Hendrik Kosumo di halaman depan ruko tempat tinggal saksi Hendrik Kosumo di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, RT. 000, RW. 000, Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan, serta saksi Debby Kent ditangkap di lantai IV ruko tersebut, setelah itu Petugas Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Serbuk Mefedron putih berat bersih 341,37 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram
- Serbuk Mefedron ungu berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas) gram
- Serbuk Mefedron kotor berat bersih 6,11 (enam koma sebelas) gram
- 6 (enam) butir pil Ekstasi logo mahkota warna putih besar bersih 2,2 (dua koma dua) gram
- 7 (tujuh) butir pil Ekstasi logo Ferari warna ungu berat bersih 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Ferari warna hijau berat bersih 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Heineken warna orange berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram
- 2 (dua) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna biru berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Ferari warna biru berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna merah berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Chanel warna hijau berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet putih berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet hitam berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- 4 Methylpropiphenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter
- 4 Methylpropiphenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter
- 4 Methylpropiphenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter
- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter
- Dichloromethane (DCM): 2 botol ukuran 4 liter
- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter
- H2O2 : 3 botol ukuran 1 liter
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter
- Aceton Avicel : 2 Kg
- Pewarna : 10 Kotak
- Magnesium Stearat : 1 Kg
- H2O : 2 Jerigen
- Sparator
- Labu dan pemanas
- Filter
- Nampan
- Circulating water vacuum pump
- Condenser
- Alat tumbuk
- Dropping fune
- Mesin cetak tablet
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A53 warna peach
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna biru No.Pol BK 1989 GN
- 500 (lima ratus) butir pil Ekstasi logo kenzo warna ungu berat bersih 205 (dua ratus lima) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 an. Debby Kent.
- Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendrik Kosumo kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hendrik Kosumo kemana saja saksi Hendrik Kosumo mengedarkan narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian saksi Hendrik Kosumo menerangkan bahwa saksi Hendrik Kosumo mengedarkan ekstasi tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi yang

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



berada di Medan, sehingga sekira pukul 19.03 wib Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Parkiran Mall Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dan setelah diinterogasi terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mengakui bahwa ada mengedarkan ekstasi yang diproduksi oleh saksi Hendrik Kosumo dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi juga mengakui telah memesan mesin cetak pil pada bulan Januari 2024 yang digunakan saksi Hendrik Kosumo untuk mencetak ekstasi tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Clandestine Laboratory di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C Sukaramai II Kec. Medan Area Nomor Lab. : 3979/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Kapten Jumhana. 136 C Sukaramai II. Medan Area, Sumatera Utara, pemeriksa menyimpulkan bahwa telah digunakan sebagai Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) jenis Mefedron. Didukung dengan penemuan set alat Destilasi (foto no 41) serta pencetak tablet (foto 42 dan 43) dan timbangan digital (foto no 44). Selain itu bahan kimia yang terdapat di TKP seperti bahan kimia 4-Methylpropiofenone (foto no 1), Hydrobromic Acid 48% (foto no 2) dan Metylamine (MA) (foto no 4) yang merupakan zat utama untuk mensintesa narkoba jenis Mefedron, didukung dengan temuan bahan pembuat tablet seperti Avicel sebagai zat pengisi (foto no 14), mg stearat sebagai zat pengikat (foto no 16) serta zat pewarna (foto no 17). Pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama HENDRIK KOSUMO, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN, DEBBY KENT DAN MHD SYAHRUL SAVAWI Als DODI telah mensintesa dan memproduksi serta mencetak tablet narkoba jenis Mefedron;
2. Analisis terhadap bahan berupa serbuk warna putih, ungu dan hijau (foto no 19, 20 dan 21), tablet Berlogo KENZO berwarna ungu, biru dan merah (foto no 22, 23 dan 24), tablet berlogo FERRARI berwarna hijau, ungu dan biru (foto no 25, 26 dan 27), tablet berlogo HEINEKEN berwarna kuning (foto no 28), tablet berlogo MAHKOTA berwarna putih dan ungu (foto no 30



dan 33) serta tablet hitam (foto no 31) dan pecahan tablet putih (foto no 32) adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Analisis terhadap berupa tablet berlogo CHANEL berwarna hijau (foto no 29) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Analisis terhadap berupa tablet berwarna orenge (foto no 34) adalah benar Mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar Mengandung Bromazolam bukan Narkotika/ Psikotropika yang digunakan sebagai sedatif;

5. Analisis terhadap bahan berupa cairan bening dan coklat (foto no 7) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

6. Analisis terhadap bahan berupa cairan coklat (foto no 8) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3515/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Dr. SUPIYANI, Nip. 198010232008012001, Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram.
- B. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk ungu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- C. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 6,11 (enam koma satu satu) gram.
- D. 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 15,25 (lima belas koma dua lima) gram.



- E. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram.
- F. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil logo Mahkota warna putih dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram.
- G. 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil logo Ferari warna ungu dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram.
- H. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Ferari warna hijau dengan berat netto 3,36 (tiga koma tiga enam) Gram.
- I. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Heineken warna orange dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram.
- J. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil logo Kenzo Warna biru dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- K. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Ferari Warna biru dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- L. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Kenzo warna merah dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram.
- M. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Chanel warna hijau dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- N. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- O. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna hitam dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- P. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (H5) dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P diduga mengandung narkoba/ psikotropika;

Milik terdakwa atas nama: HENDRIK KOSUMO, DEBBY KENT, MHD. SYAHRUL SAVAWI Als DODI, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN dan ARPEN TUA PURBA;

Kesimpulan:

1. Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan N adalah benar mengandung MEFEDRON, nama lain 4-MMC dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
2. Barang bukti M adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti O adalah negarif mengandung narkotika/ psicotropika;
4. Barang bukti p adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan benar mengandung Bromazolam yang memiliki efek sedatif;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Bahwa ia terdakwa MHD. SYAHRUL SAVAWI Alias DODI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.03 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Parkiran Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psicotropika", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bertemu dengan saksi Hendrik Kosumo di KTV Capital Building di Jalan Putri Hijau Kota Medan yang mana pada saat itu saksi Hendrik Kosumo membawa serbuk Mefredon (sering disebut dengan sebutan extacy), setelah itu pertengahan Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo bertemu di warung kopi Habitat di Komplek Cemara Asri di Jalan H. Anif Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana pada saat itu terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo berdiskusi tentang bagaimana cara membuat serbuk Mefredon menjadi pil, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi melihat melalui market place dan menemukan mesin untuk mencetak serbuk menjadi tablet/ pil dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo dan saksi Hendrik Kosumo menyuruh terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi untuk memesan mesin tersebut, setelah 3 (tiga) hari setelah pemesanan pihak Market Place memberitahukan kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bahwa mesin pencetak pil telah tersedia dan berada di Toko Maskindo Teknik di Jalan Setia Budi No. 275 C Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Kosumo datang ke toko yang dimaksud dan sesampainya di toko tersebut saksi Hendrik Kosumo membayar mesin tersebut dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Hendrik Kosumo membawa mesin pencetak pil tersebut ke rumah saksi Hendrik Kosumo;

- Setelah itu saksi Hendrik Kosumo memesan bahan-bahan untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa 4 Methylpropionhenone (4MP) saksi Hendrik Kosumo membelinya secara online melalui aplikasi Alibaba dari Cina, Hydrobromic Acid, Dichloromethane (DCM), Hydrochloric Acid (HCL), H2O2, Methylamine, Aceton, Avicel, Pewarna, Magnesium Streatat dan H2O saksi Hendrik Kosumo beli melalui aplikasi Tokopedia, sedangkan alat-alat untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa Sparator, Labu dan Pemanas, Filter, Nampan, Circulating Water Vacum Pump, Condenser, alat tumbuk, Dropping Funel juga saksi Hendrik Kosumo melalui aplikasi Tokopedia yang mana saksi Hendrik Kosumo membeli bahan-bahan tersebut dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan Rekening Bank BCA milik istri saksi Hendrik Kosumo yaitu saksi Debby Kent dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent;

- Selanjutnya saksi Hendrik Kosumo mulai memproduksi ekstasi tersebut dengan cara Tahapan pertama terdakwa mencampurkan cairan 4 Methypropioiophenone (4MP) dengan cairan Hydrobromic Acid dan H2O2 dengan takaran sesuai dengan berat jenisnya (molaritas) sampai menjadi kristal. Selanjutnya kristal tersebut dicuci dengan menggunakan air putih hingga bersih, kemudian kristal tersebut dilarutkan dan dicampur dengan Methylamine, setelah itu dilakukan pengasaman dengan cairan Hydrochloric Acid dan kemudian diletakan di tampa dan dilakukan pengeringan hingga menjadi kristal. Setelah itu kristal tersebut dicuci dengan cairan Aceton hingga menjadi Mefedron, kemudian Mefedron tersebut dihancurkan hingga menjadi bubuk kemudian dari bubuk mefedron tersebut dicetak menggunakan alat cetak dan sebelumnya dicampur dengan Avicel (pengikat) dan juga pewarna hingga berbentuk tablet;

- Setelah saksi Hendrik Kosumo memproduksi ekstasi tersebut kemudian saksi Hendrik Kosumo memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mulai memesan ekstacy kepada saksi Hendrik Kosumo dengan harga perbutirnya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi jual kembali yang mana saksi Hendrik Kosumo menyerahkan secara langsung bertemu dengan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Cemara Asri di Jalan Boulevard Timur No. 8L Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan pembayaran secara tunai dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi sudah 7 (tujuh) kali membeli ekstasi kepada saksi Hendrik Kosumo sejak Februari 2024;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Petugas Polisi telah menangkap saksi Hendrik Kosumo di halaman depan ruko tempat tinggal saksi Hendrik Kosumo di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, RT. 000, RW. 000, Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan, serta saksi Debby Kent ditangkap di lantai IV ruko tersebut, setelah itu Petugas Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Serbuk Mefedron putih berat bersih 341,37 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram
- Serbuk Mefedron ungu berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas) gram
- Serbuk Mefedron kotor berat bersih 6,11 (enam koma sebelas) gram
- 6 (enam) butir pil Ekstasi logo mahkota warna putih besar bersih 2,2 (dua koma dua) gram
- 7 (tujuh) butir pil Ekstasi logo Ferari warna ungu berat bersih 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Ferari warna hijau berat bersih 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Heineken warna orange berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram
- 2 (dua) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna biru berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Ferari warna biru berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna merah berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Chanel warna hijau berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet putih berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet hitam berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Methylpropiophenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter
- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter
- Dichloromethane (DCM): 2 botol ukuran 4 liter
- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter
- H₂O₂ : 3 botol ukuran 1 liter
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter
- Aceton Avicel : 2 Kg
- Pewarna : 10 Kotak
- Magnesium Stearat : 1 Kg
- H₂O : 2 Jerigen
- Sparator
- Labu dan pemanas
- Filter
- Nampan
- Circulating water vacum pump
- Condenser
- Alat tumbuk
- Dropping fune
- Mesin cetak tablet
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A53 warna peach
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna biru No.Pol BK 1989 GN
- 500 (lima ratus) butir pil Ekstasi logo kenzo warna ungu berat bersih 205 (dua ratus lima) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 an. Debby Kent.
- Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendrik Kosumo kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hendrik Kosumo kemana saja saksi Hendrik Kosumo mengedarkan narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian saksi Hendrik Kosumo menerangkan bahwa saksi Hendrik Kosumo mengedarkan ekstasi tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi yang berada di Medan, sehingga sekira pukul 19.03 wib Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Parkiran Mall Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dan setelah diinterogasi terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mengakui bahwa ada mengedarkan ekstasi yang diproduksi oleh saksi Hendrik Kosumo dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi juga

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah memesan mesin cetak pil pada bulan Januari 2024 yang digunakan saksi Hendrik Kosumo untuk mencetak ekstasi tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Clandestine Laboratory di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C Sukaramai II Kec. Medan Area Nomor Lab. : 3979/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Kapten Jumhana. 136 C Sukaramai II. Medan Area, Sumtera Utara, pemeriksa menyimpulkan bahwa telah digunakan sebagai Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) jenis Mefedron. Didukung dengan penemuan set alat Destilasi (foto no 41) serta pencetak tablet (foto 42 dan 43) dan timbangan digital (foto no 44). Selain itu bahan kimia yang terdapat di TKP seperti bahan kimia 4-Methylpropiofenone (foto no 1), Hydrobromic Acid 48% (foto no 2) dan Metylamine (MA) (foto no 4) yang merupakan zat utama untuk mensintesa narkoba jenis Mefedron, didukung dengan temuan bahan pembuat tablet seperti Avicel sebagai zat pengisi (foto no 14), mg stearat sebagai zat pengikat (foto no 16) serta zat pewarna (foto no 17). Pemeriksa dapat meyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama HENDRIK KOSUMO, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN, DEBBY KENT DAN MHD SYAHRUL SAVAWI Als DODI telah mensintesa dan memproduksi serta mencetak tablet narkoba jenis Mefedron;

2. Analisis terhadap bahan berupa serbuk warna putih, ungu dan hijau (foto no 19, 20 dan 21), tablet Berlogo KENZO berwarna ungu, biru dan merah (foto no 22, 23 dan 24), tablet berlogo FERRARI berwarna hijau, ungu dan biru (foto no 25, 26 dan 27), tablet berlogo HEINEKEN berwarna kuning (foto no 28), tablet berlogo MAHKOTA berwarna putih dan ungu (foto no 30 dan 33) serta tablet hitam (foto no 31) dan pecahan tablet putih (foto no 32) adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Analisis terhadap berupa tablet berlogo CHANEL berwarna hijau (foto no 29) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Analisis terhadap berupa tablet berwarna orenge (foto no 34) adalah benar Mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar Mengandung Bromazolam bukan Narkotika/ Psikotropika yang digunakan sebagai sedatif;
 5. Analisis terhadap bahan berupa cairan bening dan coklat (foto no 7) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;
 6. Analisis terhadap bahan berupa cairan coklat (foto no 8) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3515/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Dr. SUPIYANI, Nip. 198010232008012001, Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:
- A. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram.
 - B. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk ungu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
 - C. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk berwarna cokelat dengan berat netto 6,11 (enam koma satu satu) gram.
 - D. 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 15,25 (lima belas koma dua lima) gram.
 - E. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram.
 - F. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil logo Mahkota warna putih dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram.
 - G. 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil logo Ferari warna ungu dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram.



- H. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Ferari warna hijau dengan berat netto 3,36 (tiga koma tiga enam) Gram.
- I. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Heineken warna orange dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram.
- J. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil logo Kenzo Warna biru dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- K. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Ferari Warna biru dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- L. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Kenzo warna merah dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram.
- M. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Chanel warna hijau dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- N. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- O. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna hitam dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- P. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (H5) dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P diduga mengandung narkotika/ psikotropika;

Milik terdakwa atas nama: HENDRIK KOSUMO, DEBBY KENT, MHD. SYAHRUL SAVAWI Als DODI, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN dan ARPEN TUA PURBA;

Kesimpulan:

1. Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan N adalah benar mengandung MEFEDRON, nama lain 4-MMC dan terdaftar dalam Golongan n I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Barang bukti M adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti O dalah negarif mengandung narkotika/ psikotropika;
4. Barang bukti p adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Bromazolam yang memiliki efek sedatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MHD. SYAHRUL SAVAWI Alias DODI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.03 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Parkiran Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bertemu dengan saksi Hendrik Kosumo di KTV Capital Building di Jalan Putri Hijau Kota Medan yang mana pada saat itu saksi Hendrik Kosumo membawa serbuk Mefredon (sering disebut dengan sebutan extacy), setelah itu pertengahan Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo bertemu di warung kopi Habitat di Komplek Cemara Asri di Jalan H. Anif Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana pada saat itu terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo berdiskusi tentang bagaimana cara membuat serbuk Mefredon menjadi pil, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi melihat melalui market place dan menemukan mesin untuk mencetak serbuk menjadi tablet/ pil dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo dan saksi Hendrik Kosumo menyuruh terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi untuk memesan mesin tersebut, setelah 3 (tiga) hari setelah pemesanan pihak Market Place memberitahukan kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bahwa mesin pencetak pil telah tersedia dan berada di Toko Maskindo Teknik di Jalan Setia Budi No. 275 C Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo datang ke toko yang dimaksud dan sesampainya di toko tersebut saksi Hendrik Kosumo membayar mesin tersebut dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Hendrik

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Kosumo membawa mesin pencetak pil tersebut ke rumah saksi Hendrik Kosumo;

- Setelah itu saksi Hendrik Kosumo memesan bahan-bahan untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa 4 Methylpropionhenone (4MP) saksi Hendrik Kosumo membelinya secara online melalui aplikasi Alibaba dari Cina, Hydrobromic Acid, Dichloromethane (DCM), Hydrochloric Acid (HCL), H2O2, Methylamine, Aceton, Avicel, Pewarna, Magnesium Streatat dan H2O saksi Hendrik Kosumo beli melalui aplikasi Tokopedia, sedangkan alat-alat untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa Sparator, Labu dan Pemanas, Filter, Nampan, Circulating Water Vacum Pump, Condenser, alat tumbuk, Droping Funel juga saksi Hendrik Kosumo melalui aplikasi Tokopedia yang mana saksi Hendrik Kosumo membeli bahan-bahan tersebut dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan Rekening Bank BCA milik istri saksi Hendrik Kosumo yaitu saksi Debby Kent dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent;
- Selanjutnya saksi Hendrik Kosumo mulai memproduksi ekstasi tersebut dengan cara Tahapan pertama terdakwa mencampurkan cairan 4 Methypropioiphenone (4MP) dengan cairan Hydrobromic Acid dan H2O2 dengan takaran sesuai dengan berat jenisnya (molaritas) sampai menjadi kristal. Selanjutnya kristal tersebut dicuci dengan menggunakan air putih hingga bersih, kemudian kristal tersebut dilarutkan dan dicampur dengan Methylamine, setelah itu dilakukan pengasaman dengan cairan Hydrochloric Acid dan kemudian diletakan di tampa dan dilakukan pengeringan hingga menjadi kristal. Setelah itu kristal tersebut dicuci dengan cairan Aceton hingga menjadi Mefedron, kemudian Mefedron tersebut dihancurkan hingga menjadi bubuk kemudian dari bubuk mefedron tersebut dicetak menggunakan alat cetak dan sebelumnya dicampur dengan Avicel (pengikat) dan juga pewarna hingga berbentuk tablet;
- Setelah saksi Hendrik Kosumo memproduksi ekstasi tersebut kemudian saksi Hendrik Kosumo memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mulai memesan ekstacy kepada saksi Hendrik Kosumo dengan harga perbutirnya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi jual kembali yang mana saksi Hendrik Kosumo menyerahkan secara langsung bertemu dengan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Komplek Cemara Asri di Jalan Boulevard Timur No. 8L Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan pembayaran secara tunai dan terdakwa Mhd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Savawi Alias Dodi sudah 7 (tujuh) kali membeli ekstasi kepada saksi Hendrik Kosumo sejak Februari 2024;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Petugas Polisi telah menangkap saksi Hendrik Kosumo di halaman depan ruko tempat tinggal saksi Hendrik Kosumo di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, RT. 000, RW. 000, Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan, serta saksi Debby Kent ditangkap di lantai IV ruko tersebut, setelah itu Petugas Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Serbuk Mefedron putih berat bersih 341,37 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram
- Serbuk Mefedron ungu berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas) gram
- Serbuk Mefedron kotor berat bersih 6,11 (enam koma sebelas) gram
- 6 (enam) butir pil Ekstasi logo mahkota warna putih besar bersih 2,2 (dua koma dua) gram
- 7 (tujuh) butir pil Ekstasi logo Ferari warna ungu berat bersih 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Ferari warna hijau berat bersih 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Heineken warna orange berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram
- 2 (dua) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna biru berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Ferari warna biru berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna merah berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Chanel warna hijau berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet putih berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet hitam berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter
- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dichloromethane (DCM): 2 botol ukuran 4 liter
- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter
- H₂O₂ : 3 botol ukuran 1 liter
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter
- Aceton Avicel : 2 Kg
- Pewarna : 10 Kotak
- Magnesium Stearat : 1 Kg
- H₂O : 2 Jerigen
- Sparator
- Labu dan pemanas
- Filter
- Nampan
- Circulating water vacuum pump
- Condenser
- Alat tumbuk
- Dropping fune
- Mesin cetak tablet
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A53 warna peach
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna biru No.Pol BK 1989 GN
- 500 (lima ratus) butir pil Ekstasi logo kenzo warna ungu berat bersih 205 (dua ratus lima) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 an. Debby Kent.
- Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendrik Kosumo kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hendrik Kosumo kemana saja saksi Hendrik Kosumo mengedarkan narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian saksi Hendrik Kosumo menerangkan bahwa saksi Hendrik Kosumo mengedarkan ekstasi tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi yang berada di Medan, sehingga sekira pukul 19.03 wib Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Parkiran Mall Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dan setelah diinterogasi terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mengakui bahwa ada mengedarkan ekstasi yang diproduksi oleh saksi Hendrik Kosumo dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi juga mengakui telah memesan mesin cetak pil pada bulan Januari 2024 yang digunakan saksi Hendrik Kosumo untuk mencetak ekstasi tersebut;

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Clandestine Laboratory di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C Sukaramai II Kec. Medan Area Nomor Lab. : 3979/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Kapten Jumhana. 136 C Sukaramai II. Medan Area, Sumtera Utara, pemeriksa menyimpulkan bahwa telah digunakan sebagai Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) jenis Mefedron. Didukung dengan penemuan set alat Destilasi (foto no 41) serta pencetak tablet (foto 42 dan 43) dan timbangan digital (foto no 44). Selain itu bahan kimia yang terdapat di TKP seperti bahan kimia 4-Methylpropiofenone (foto no 1), Hydrobromic Acid 48% (foto no 2) dan Metylamine (MA) (foto no 4) yang merupakan zat utama untuk mensintesa narkoba jenis Mefedron, didukung dengan temuan bahan pembuat tablet seperti Avicel sebagai zat pengisi (foto no 14), mg stearat sebagai zat pengikat (foto no 16) serta zat pewarna (foto no 17). Pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama HENDRIK KOSUMO, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN, DEBBY KENT DAN MHD SYAHRUL SAVAWI Als DODI telah mensintesa dan memproduksi serta mencetak tablet narkoba jenis Mefedron;
2. Analisis terhadap bahan berupa serbuk warna putih, ungu dan hijau (foto no 19, 20 dan 21), tablet Berlogo KENZO berwarna ungu, biru dan merah (foto no 22, 23 dan 24), tablet berlogo FERRARI berwarna hijau, ungu dan biru (foto no 25, 26 dan 27), tablet berlogo HEINEKEN berwarna kuning (foto no 28), tablet berlogo MAHKOTA berwarna putih dan ungu (foto no 30 dan 33) serta tablet hitam (foto no 31) dan pecahan tablet putih (foto no 32) adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Analisis terhadap berupa tablet berlogo CHANEL berwarna hijau (foto no 29) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



(satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Analisis terhadap berupa tablet berwarna orenge (foto no 34) adalah benar Mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar Mengandung Bromazolam bukan Narkotika/ Psikotropika yang digunakan sebagai sedatif;

5. Analisis terhadap bahan berupa cairan bening dan coklat (foto no 7) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

6. Analisis terhadap bahan berupa cairan coklat (foto no 8) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3515/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Dr. SUPIYANI, Nip. 198010232008012001, Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram.
- B. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk ungu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- C. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk berwarna cokelat dengan berat netto 6,11 (enam koma satu satu) gram.
- D. 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 15,25 (lima belas koma dua lima) gram.
- E. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram.
- F. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil logo Mahkota warna putih dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram.
- G. 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil logo Ferari warna ungu dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram.
- H. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Ferari warna hijau dengan berat netto 3,36 (tiga koma tiga enam) Gram.



- I. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Heineken warna orange dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram.
- J. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil logo Kenzo Warna biru dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- K. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Ferari Warna biru dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- L. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Kenzo warna merah dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram.
- M. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Chanel warna hijau dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- N. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- O. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna hitam dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- P. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (H5) dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P diduga mengandung narkotika/ psikotropika;

Milik terdakwa atas nama: HENDRIK KOSUMO, DEBBY KENT, MHD. SYAHRUL SAVAWI Als DODI, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN dan ARPEN TUA PURBA;

Kesimpulan:

1. Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan N adalah benar mengandung MEFEDRON, nama lain 4-MMC dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Barang bukti M adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti O adalah negarif mengandung narkotika/ psikotropika;
4. Barang bukti p adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Bromazolam yang memiliki efek sedatif;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MHD. SYAHRUL SAVAWI Alias DODI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.03 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Parkiran Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bertemu dengan saksi Hendrik Kosumo di KTV Capital Building di Jalan Putri Hijau Kota Medan yang mana pada saat itu saksi Hendrik Kosumo membawa serbuk Mefredon (sering disebut dengan sebutan extacy), setelah itu pertengahan Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo bertemu di warung kopi Habitat di Komplek Cemara Asri di Jalan H. Anif Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana pada saat itu terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo berdiskusi tentang bagaimana cara membuat serbuk Mefredon menjadi pil, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi melihat melalui market place dan menemukan mesin untuk mencetak serbuk menjadi tablet/ pil dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo dan saksi Hendrik Kosumo menyuruh terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi untuk memesan mesin tersebut, setelah 3 (tiga) hari setelah pemesanan pihak Market Place memberitahukan kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bahwa mesin pencetak pil telah tersedia dan berada di Toko Maskindo Teknik di Jalan Setia Budi No. 275 C Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo datang ke toko yang dimaksud dan sesampainya di toko tersebut saksi Hendrik Kosumo membayar mesin tersebut dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Hendrik

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosumo membawa mesin pencetak pil tersebut ke rumah saksi Hendrik Kosumo;

- Setelah itu saksi Hendrik Kosumo memesan bahan-bahan untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa 4 Methylpropionhenone (4MP) saksi Hendrik Kosumo membelinya secara online melalui aplikasi Alibaba dari Cina, Hydrobromic Acid, Dichloromethane (DCM), Hydrochloric Acid (HCL), H2O2, Methylamine, Aceton, Avicel, Pewarna, Magnesium Streatat dan H2O saksi Hendrik Kosumo beli melalui aplikasi Tokopedia, sedangkan alat-alat untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa Sparator, Labu dan Pemanas, Filter, Nampan, Circulating Water Vacum Pump, Condenser, alat tumbuk, Dropping Funel juga saksi Hendrik Kosumo melalui aplikasi Tokopedia yang mana saksi Hendrik Kosumo membeli bahan-bahan tersebut dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan Rekening Bank BCA milik istri saksi Hendrik Kosumo yaitu saksi Debby Kent dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent;

- Selanjutnya saksi Hendrik Kosumo mulai memproduksi ekstasi tersebut dengan cara Tahapan pertama terdakwa mencampurkan cairan 4 Methypropioiphenone (4MP) dengan cairan Hydrobromic Acid dan H2O2 dengan takaran sesuai dengan berat jenisnya (molaritas) sampai menjadi kristal. Selanjutnya kristal tersebut dicuci dengan menggunakan air putih hingga bersih, kemudian kristal tersebut dilarutkan dan dicampur dengan Methylamine, setelah itu dilakukan pengasaman dengan cairan Hydrochloric Acid dan kemudian diletakan di tampa dan dilakukan pengeringan hingga menjadi kristal. Setelah itu kristal tersebut dicuci dengan cairan Aceton hingga menjadi Mefedron, kemudian Mefedron tersebut dihancurkan hingga menjadi bubuk kemudian dari bubuk mefedron tersebut dicetak menggunakan alat cetak dan sebelumnya dicampur dengan Avicel (pengikat) dan juga pewarna hingga berbentuk tablet;

- Setelah saksi Hendrik Kosumo memproduksi ekstasi tersebut kemudian saksi Hendrik Kosumo memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mulai memesan ekstacy kepada saksi Hendrik Kosumo dengan harga perbutirnya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi jual kembali yang mana saksi Hendrik Kosumo menyerahkan secara langsung bertemu dengan terdakwa Mhd.

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Savawi Alias Dodi di Komplek Cemara Asri di Jalan Boulevard Timur No. 8L Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan pembayaran secara tunai dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi sudah 7 (tujuh) kali membeli ekstasi kepada saksi Hendrik Kosumo sejak Februari 2024;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Petugas Polisi telah menangkap saksi Hendrik Kosumo di halaman depan ruko tempat tinggal saksi Hendrik Kosumo di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, RT. 000, RW. 000, Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan, serta saksi Debby Kent ditangkap di lantai IV ruko tersebut, setelah itu Petugas Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Serbuk Mefedron putih berat bersih 341,37 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram
- Serbuk Mefedron ungu berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas) gram
- Serbuk Mefedron kotor berat bersih 6,11 (enam koma sebelas) gram
- 6 (enam) butir pil Ekstasi logo mahkota warna putih besar bersih 2,2 (dua koma dua) gram
- 7 (tujuh) butir pil Ekstasi logo Ferari warna ungu berat bersih 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Ferari warna hijau berat bersih 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Heineken warna orange berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram
- 2 (dua) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna biru berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Ferari warna biru berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna merah berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Chanel warna hijau berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet putih berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet hitam berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Methylpropiophenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter
- 4 Methylpropiophenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter
- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter
- Dichloromethane (DCM): 2 botol ukuran 4 liter
- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter
- H2O2 : 3 botol ukuran 1 liter
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter
- Aceton Avicel : 2 Kg
- Pewarna : 10 Kotak
- Magnesium Stearat : 1 Kg
- H2O : 2 Jerigen
- Sparator
- Labu dan pemanas
- Filter
- Nampan
- Circulating water vacum pump
- Condenser
- Alat tumbuk
- Dropping fune
- Mesin cetak tablet
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A53 warna peach
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna biru No.Pol BK 1989 GN
- 500 (lima ratus) butir pil Ekstasi logo kenzo warna ungu berat bersih 205 (dua ratus lima) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 an. Debby Kent;

- Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendrik Kosumo kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hendrik Kosumo kemana saja saksi Hendrik Kosumo mengedarkan narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian saksi Hendrik Kosumo menerangkan bahwa saksi Hendrik Kosumo mengedarkan ekstasi tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi yang berada di Medan, sehingga sekira pukul 19.03 wib Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Parkiran Mall Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dan setelah diinterogasi terdakwa Mhd. Syahrul Savawi

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dodi mengakui bahwa ada mengedarkan ekstasi yang diproduksi oleh saksi Hendrik Kosumo dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi juga mengakui telah memesan mesin cetak pil pada bulan Januari 2024 yang digunakan saksi Hendrik Kosumo untuk mencetak ekstasi tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Clandestine Laboratory di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C Sukaramai II Kec. Medan Area Nomor Lab. : 3979/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Kapten Jumhana. 136 C Sukaramai II. Medan Area, Sumatera Utara, pemeriksa menyimpulkan bahwa telah digunakan sebagai Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) jenis Mefedron. Didukung dengan penemuan set alat Destilasi (foto no 41) serta pencetak tablet (foto 42 dan 43) dan timbangan digital (foto no 44). Selain itu bahan kimia yang terdapat di TKP seperti bahan kimia 4-Methylpropiofenone (foto no 1), Hydrobromic Acid 48% (foto no 2) dan Metylamine (MA) (foto no 4) yang merupakan zat utama untuk mensintesa narkoba jenis Mefedron, didukung dengan temuan bahan pembuat tablet seperti Avicel sebagai zat pengisi (foto no 14), mg stearat sebagai zat pengikat (foto no 16) serta zat pewarna (foto no 17). Pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama HENDRIK KOSUMO, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN, DEBBY KENT DAN MHD SYAHRUL SAVAWI Als DODI telah mensintesa dan memproduksi serta mencetak tablet narkoba jenis Mefedron;
2. Analisis terhadap bahan berupa serbuk warna putih, ungu dan hijau (foto no 19, 20 dan 21), tablet Berlogo KENZO berwarna ungu, biru dan merah (foto no 22, 23 dan 24), tablet berlogo FERRARI berwarna hijau, ungu dan biru (foto no 25, 26 dan 27), tablet berlogo HEINEKEN berwarna kuning (foto no 28), tablet berlogo MAHKOTA berwarna putih dan ungu (foto no 30 dan 33) serta tablet hitam (foto no 31) dan pecahan tablet putih (foto no 32) adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Analisis terhadap berupa tablet berlogo CHANEL berwarna hijau (foto no 29) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Analisis terhadap berupa tablet berwarna orenge (foto no 34) adalah benar Mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar Mengandung Bromazolam bukan Narkotika/ Psikotropika yang digunakan sebagai sedatif;

5. Analisis terhadap bahan berupa cairan bening dan coklat (foto no 7) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

6. Analisis terhadap bahan berupa cairan coklat (foto no 8) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3515/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Dr. SUPIYANI, Nip. 198010232008012001, Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram.
- B. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk ungu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- C. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk berwarna cokelat dengan berat netto 6,11 (enam koma satu satu) gram.
- D. 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 15,25 (lima belas koma dua lima) gram.
- E. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram.
- F. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil logo Mahkota warna putih dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram.



- G. 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil logo Ferari warna ungu dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram.
- H. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Ferari warna hijau dengan berat netto 3,36 (tiga koma tiga enam) Gram.
- I. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Heineken warna orange dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram.
- J. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil logo Kenzo Warna biru dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- K. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Ferari Warna biru dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- L. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Kenzo warna merah dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram.
- M. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Chanel warna hijau dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- N. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- O. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna hitam dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- P. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (H5) dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P diduga mengandung narkotika/ psikotropika;

Milik terdakwa atas nama: HENDRIK KOSUMO, DEBBY KENT, MHD. SYAHRUL SAVAWI Als DODI, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN dan ARPEN TUA PURBA;

Kesimpulan:

1. Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan N adalah benar mengandung MEFEDRON, nama lain 4-MMC dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Barang bukti M adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti O adalah benar mengandung narkotika/ psikotropika;
4. Barang bukti p adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Bromazolam yang memiliki efek sedatif;
Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Bahwa ia terdakwa MHD. SYAHRUL SAVAWI Alias DODI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.03 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Parkiran Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bertemu dengan saksi Hendrik Kosumo di KTV Capital Building di Jalan Putri Hijau Kota Medan yang mana pada saat itu saksi Hendrik Kosumo membawa serbuk Mefredon (sering disebut dengan sebutan extacy), setelah itu pertengahan Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo bertemu di warung kopi Habitat di Komplek Cemara Asri di Jalan H. Anif Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana pada saat itu terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo berdiskusi tentang bagaimana cara membuat serbuk Mefredon menjadi pil, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi melihat melalui market place dan menemukan mesin untuk mencetak serbuk menjadi tablet/ pil dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo dan saksi Hendrik Kosumo menyuruh terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi untuk memesan mesin tersebut, setelah 3 (tiga) hari setelah pemesanan pihak Market Place memberitahukan kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bahwa mesin pencetak pil telah tersedia dan berada di Toko Maskindo Teknik di Jalan Setia Budi No. 275 C Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo datang ke toko yang dimaksud dan sesampainya di toko tersebut saksi Hendrik Kosumo membayar mesin tersebut dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Hendrik

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Kosumo membawa mesin pencetak pil tersebut ke rumah saksi Hendrik Kosumo;

- Setelah itu saksi Hendrik Kosumo memesan bahan-bahan untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa 4 Methylpropionhenone (4MP) saksi Hendrik Kosumo membelinya secara online melalui aplikasi Alibaba dari Cina, Hydrobromic Acid, Dichloromethane (DCM), Hydrochloric Acid (HCL), H2O2, Methylamine, Aceton, Avicel, Pewarna, Magnesium Streatat dan H2O saksi Hendrik Kosumo beli melalui aplikasi Tokopedia, sedangkan alat-alat untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa Sparator, Labu dan Pemanas, Filter, Nampan, Circulating Water Vacum Pump, Condenser, alat tumbuk, Dropping Funel juga saksi Hendrik Kosumo melalui aplikasi Tokopedia yang mana saksi Hendrik Kosumo membeli bahan-bahan tersebut dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan Rekening Bank BCA milik istri saksi Hendrik Kosumo yaitu saksi Debby Kent dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent;

- Selanjutnya saksi Hendrik Kosumo mulai memproduksi ekstasi tersebut dengan cara Tahapan pertama terdakwa mencampurkan cairan 4 Methypropioiphenone (4MP) dengan cairan Hydrobromic Acid dan H2O2 dengan takaran sesuai dengan berat jenisnya (molaritas) sampai menjadi kristal. Selanjutnya kristal tersebut dicuci dengan menggunakan air putih hingga bersih, kemudian kristal tersebut dilarutkan dan dicampur dengan Methylamine, setelah itu dilakukan pengasaman dengan cairan Hydrochloric Acid dan kemudian diletakan di tampa dan dilakukan pengeringan hingga menjadi kristal. Setelah itu kristal tersebut dicuci dengan cairan Aceton hingga menjadi Mefedron, kemudian Mefedron tersebut dihancurkan hingga menjadi bubuk kemudian dari bubuk mefedron tersebut dicetak menggunakan alat cetak dan sebelumnya dicampur dengan Avicel (pengikat) dan juga pewarna hingga berbentuk tablet;

- Setelah saksi Hendrik Kosumo memproduksi ekstasi tersebut kemudian saksi Hendrik Kosumo memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mulai memesan ekstacy kepada saksi Hendrik Kosumo dengan harga perbutirnya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi jual kembali yang mana saksi Hendrik Kosumo menyerahkan secara langsung bertemu dengan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Komplek Cemara Asri di Jalan Boulevard Timur No. 8L Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan



pembayaran secara tunai dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi sudah 7 (tujuh) kali membeli ekstasi kepada saksi Hendrik Kosumo sejak Februari 2024;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Petugas Polisi telah menangkap saksi Hendrik Kosumo di halaman depan ruko tempat tinggal saksi Hendrik Kosumo di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, RT. 000, RW. 000, Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan, serta saksi Debby Kent ditangkap di lantai IV ruko tersebut, setelah itu Petugas Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Serbuk Mefedron putih berat bersih 341,37 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram
- Serbuk Mefedron ungu berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas) gram
- Serbuk Mefedron kotor berat bersih 6,11 (enam koma sebelas) gram
- 6 (enam) butir pil Ekstasi logo mahkota warna putih besar bersih 2,2 (dua koma dua) gram
- 7 (tujuh) butir pil Ekstasi logo Ferari warna ungu berat bersih 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Ferari warna hijau berat bersih 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Heineken warna orange berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram
- 2 (dua) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna biru berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Ferari warna biru berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna merah berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Chanel warna hijau berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet putih berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet hitam berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter
- Dichloromethane (DCM): 2 botol ukuran 4 liter
- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter
- H₂O₂ : 3 botol ukuran 1 liter
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter
- Aceton Avicel : 2 Kg
- Pewarna : 10 Kotak
- Magnesium Stearat : 1 Kg
- H₂O : 2 Jerigen
- Sparator
- Labu dan pemanas
- Filter
- Nampan
- Circulating water vacum pump
- Condenser
- Alat tumbuk
- Dropping fune
- Mesin cetak tablet
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A53 warna peach
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna biru No.Pol BK 1989 GN
- 500 (lima ratus) butir pil Ekstasi logo kenzo warna ungu berat bersih 205 (dua ratus lima) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 an. Debby Kent;

- Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendrik Kosumo kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hendrik Kosumo kemana saja saksi Hendrik Kosumo mengedarkan narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian saksi Hendrik Kosumo menerangkan bahwa saksi Hendrik Kosumo mengedarkan ekstasi tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi yang berada di Medan, sehingga sekira pukul 19.03 wib Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Parkiran Mall Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dan setelah diinterogasi terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mengakui bahwa ada mengedarkan ekstasi yang diproduksi oleh saksi Hendrik Kosumo dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi juga

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah memesan mesin cetak pil pada bulan Januari 2024 yang digunakan saksi Hendrik Kosumo untuk mencetak ekstasi tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Clandestine Laboratory di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C Sukaramai II Kec. Medan Area Nomor Lab. : 3979/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Kapten Jumhana. 136 C Sukaramai II. Medan Area, Sumatera Utara, pemeriksa menyimpulkan bahwa telah digunakan sebagai Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) jenis Mefedron. Didukung dengan penemuan set alat Destilasi (foto no 41) serta pencetak tablet (foto 42 dan 43) dan timbangan digital (foto no 44). Selain itu bahan kimia yang terdapat di TKP seperti bahan kimia 4-Methylpropiofenone (foto no 1), Hydrobromic Acid 48% (foto no 2) dan Metylamine (MA) (foto no 4) yang merupakan zat utama untuk mensintesa narkoba jenis Mefedron, didukung dengan temuan bahan pembuat tablet seperti Avicel sebagai zat pengisi (foto no 14), mg stearat sebagai zat pengikat (foto no 16) serta zat pewarna (foto no 17). Pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama HENDRIK KOSUMO, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN, DEBBY KENT DAN MHD SYAHRUL SAVAWI Als DODI telah mensintesa dan memproduksi serta mencetak tablet narkoba jenis Mefedron;
2. Analisis terhadap bahan berupa serbuk warna putih, ungu dan hijau (foto no 19, 20 dan 21), tablet Berlogo KENZO berwarna ungu, biru dan merah (foto no 22, 23 dan 24), tablet berlogo FERRARI berwarna hijau, ungu dan biru (foto no 25, 26 dan 27), tablet berlogo HEINEKEN berwarna kuning (foto no 28), tablet berlogo MAHKOTA berwarna putih dan ungu (foto no 30 dan 33) serta tablet hitam (foto no 31) dan pecahan tablet putih (foto no 32) adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Analisis terhadap berupa tablet berlogo CHANEL berwarna hijau (foto no 29) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Analisis terhadap berupa tablet berwarna orenge (foto no 34) adalah benar Mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar Mengandung Bromazolam bukan Narkotika/ Psikotropika yang digunakan sebagai sedatif;
5. Analisis terhadap bahan berupa cairan bening dan coklat (foto no 7) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;
6. Analisis terhadap bahan berupa cairan coklat (foto no 8) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3515/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Dr. SUPIYANI, Nip. 198010232008012001, Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram.
- B. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk ungu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- C. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 6,11 (enam koma satu satu) gram.
- D. 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 15,25 (lima belas koma dua lima) gram.
- E. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram.
- F. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil logo Mahkota warna putih dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram.
- G. 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil logo Ferari warna ungu dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram.



- H. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Ferari warna hijau dengan berat netto 3,36 (tiga koma tiga enam) Gram.
- I. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Heineken warna orange dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram.
- J. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil logo Kenzo Warna biru dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- K. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Ferari Warna biru dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- L. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Kenzo warna merah dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram.
- M. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Chanel warna hijau dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- N. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- O. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna hitam dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- P. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (H5) dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P diduga mengandung narkoba/ psikotropika;

Milik terdakwa atas nama: HENDRIK KOSUMO, DEBBY KENT, MHD. SYAHRUL SAWAWI Als DODI, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN dan ARPEN TUA PURBA;

Kesimpulan:

1. Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan N adalah benar mengandung MEFEDRON, nama lain 4-MMC dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
2. Barang bukti M adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Barang bukti O adalah benar mengandung narkoba/ psikotropika.
4. Barang bukti p adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Bromazolam yang memiliki efek sedatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

Keempat

Bahwa ia terdakwa MHD. SYAHRUL SAVAWI Alias DODI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.03 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Parkiran Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bertemu dengan saksi Hendrik Kosumo di KTV Capital Building di Jalan Putri Hijau Kota Medan yang mana pada saat itu saksi Hendrik Kosumo membawa serbuk Mefredon (sering disebut dengan sebutan extacy), setelah itu pertengahan Januari 2024 terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo bertemu di warung kopi Habitat di Komplek Cemara Asri di Jalan H. Anif Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana pada saat itu terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo berdiskusi tentang bagaimana cara membuat serbuk Mefredon menjadi pil, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi melihat melalui market place dan menemukan mesin untuk mencetak serbuk menjadi tablet/ pil dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo dan saksi Hendrik Kosumo menyuruh terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi untuk memesan mesin tersebut, setelah 3 (tiga) hari setelah pemesanan pihak Market Place memberitahukan kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi bahwa mesin pencetak pil telah tersedia dan berada di Toko Maskindo Teknik di Jalan Setia Budi No. 275 C Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrik Kosumo, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi dan saksi Hendrik Kosumo datang ke toko yang dimaksud dan sesampainya di toko tersebut saksi Hendrik Kosumo membayar mesin tersebut dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Hendrik

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Kosumo membawa mesin pencetak pil tersebut ke rumah saksi Hendrik Kosumo;

- Setelah itu saksi Hendrik Kosumo memesan bahan-bahan untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa 4 Methylpropionhenone (4MP) saksi Hendrik Kosumo membelinya secara online melalui aplikasi Alibaba dari Cina, Hydrobromic Acid, Dichloromethane (DCM), Hydrochloric Acid (HCL), H2O2, Methylamine, Aceton, Avicel, Pewarna, Magnesium Streatat dan H2O saksi Hendrik Kosumo beli melalui aplikasi Tokopedia, sedangkan alat-alat untuk memproduksi ekstasi tersebut berupa Sparator, Labu dan Pemanas, Filter, Nampan, Circulating Water Vacum Pump, Condenser, alat tumbuk, Droping Funel juga saksi Hendrik Kosumo melalui aplikasi Tokopedia yang mana saksi Hendrik Kosumo membeli bahan-bahan tersebut dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan Rekening Bank BCA milik istri saksi Hendrik Kosumo yaitu saksi Debby Kent dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent;

- Selanjutnya saksi Hendrik Kosumo mulai memproduksi ekstasi tersebut dengan cara Tahapan pertama terdakwa mencampurkan cairan 4 Methypropioiphenone (4MP) dengan cairan Hydrobromic Acid dan H2O2 dengan takaran sesuai dengan berat jenisnya (molaritas) sampai menjadi kristal. Selanjutnya kristal tersebut dicuci dengan menggunakan air putih hingga bersih, kemudian kristal tersebut dilarutkan dan dicampur dengan Methylamine, setelah itu dilakukan pengasaman dengan cairan Hydrochloric Acid dan kemudian diletakan di tampa dan dilakukan pengeringan hingga menjadi kristal. Setelah itu kristal tersebut dicuci dengan cairan Aceton hingga menjadi Mefedron, kemudian Mefedron tersebut dihancurkan hingga menjadi bubuk kemudian dari bubuk mefedron tersebut dicetak menggunakan alat cetak dan sebelumnya dicampur dengan Avicel (pengikat) dan juga pewarna hingga berbentuk tablet;

- Setelah saksi Hendrik Kosumo memproduksi ekstasi tersebut kemudian saksi Hendrik Kosumo memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi, selanjutnya terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mulai memesan ekstacy kepada saksi Hendrik Kosumo dengan harga perbutirnya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi jual kembali yang mana saksi Hendrik Kosumo menyerahkan secara langsung bertemu dengan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Komplek Cemara Asri di Jalan Boulevard Timur No. 8L Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi sudah 7 (tujuh) kali membeli ekstasi kepada saksi Hendrik Kosumo sejak Februari 2024;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Petugas Polisi telah menangkap saksi Hendrik Kosumo di halaman depan ruko tempat tinggal saksi Hendrik Kosumo di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, RT. 000, RW. 000, Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan, serta saksi Debby Kent ditangkap di lantai IV ruko tersebut, setelah itu Petugas Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Serbuk Mefedron putih berat bersih 341,37 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram
- Serbuk Mefedron ungu berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas) gram
- Serbuk Mefedron kotor berat bersih 6,11 (enam koma sebelas) gram
- 6 (enam) butir pil Ekstasi logo mahkota warna putih besar bersih 2,2 (dua koma dua) gram
- 7 (tujuh) butir pil Ekstasi logo Ferari warna ungu berat bersih 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Ferari warna hijau berat bersih 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram
- 8 (delapan) butir pil Ekstasi logo Heineken warna orange berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram
- 2 (dua) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna biru berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Ferari warna biru berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Kenzo warna merah berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
- 1 (satu) butir pil Ekstasi logo Chanel warna hijau berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet putih berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet hitam berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter
- Dichloromethane (DCM): 2 botol ukuran 4 liter
- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter
- H2O2 : 3 botol ukuran 1 liter
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter
- Aceton Avicel : 2 Kg
- Pewarna : 10 Kotak
- Magnesium Stearat : 1 Kg
- H2O : 2 Jerigen
- Sparator
- Labu dan pemanas
- Filter
- Nampan
- Circulating water vacum pump
- Condenser
- Alat tumbuk
- Dropping fune
- Mesin cetak tablet
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A53 warna peach
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna biru No.Pol BK 1989 GN
- 500 (lima ratus) butir pil Ekstasi logo kenzo warna ungu berat bersih 205 (dua ratus lima) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 an. Debby Kent;

- Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendrik Kosumo kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hendrik Kosumo kemana saja saksi Hendrik Kosumo mengedarkan narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian saksi Hendrik Kosumo menerangkan bahwa saksi Hendrik Kosumo mengedarkan ekstasi tersebut kepada terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi yang berada di Medan, sehingga sekira pukul 19.03 wib Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi di Parkiran Mall Manhattan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dan setelah diinterogasi terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi mengakui bahwa ada mengedarkan ekstasi yang diproduksi oleh saksi Hendrik Kosumo dan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi Alias Dodi juga

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui telah memesan mesin cetak pil pada bulan Januari 2024 yang digunakan saksi Hendrik Kosumo untuk mencetak ekstasi tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Clandestine Laboratory di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C Sukaramai II Kec. Medan Area Nomor Lab. : 3979/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Kapten Jumhana. 136 C Sukaramai II. Medan Area, Sumatera Utara, pemeriksa menyimpulkan bahwa telah digunakan sebagai Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) jenis Mefedron. Didukung dengan penemuan set alat Destilasi (foto no 41) serta pencetak tablet (foto 42 dan 43) dan timbangan digital (foto no 44). Selain itu bahan kimia yang terdapat di TKP seperti bahan kimia 4-Methylpropiofenone (foto no 1), Hydrobromic Acid 48% (foto no 2) dan Metylamine (MA) (foto no 4) yang merupakan zat utama untuk mensintesa narkoba jenis Mefedron, didukung dengan temuan bahan pembuat tablet seperti Avicel sebagai zat pengisi (foto no 14), mg stearat sebagai zat pengikat (foto no 16) serta zat pewarna (foto no 17). Pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama HENDRIK KOSUMO, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN, DEBBY KENT DAN MHD SYAHRUL SAVAWI Als DODI telah mensintesa dan memproduksi serta mencetak tablet narkoba jenis Mefedron;
2. Analisis terhadap bahan berupa serbuk warna putih, ungu dan hijau (foto no 19, 20 dan 21), tablet Berlogo KENZO berwarna ungu, biru dan merah (foto no 22, 23 dan 24), tablet berlogo FERRARI berwarna hijau, ungu dan biru (foto no 25, 26 dan 27), tablet berlogo HEINEKEN berwarna kuning (foto no 28), tablet berlogo MAHKOTA berwarna putih dan ungu (foto no 30 dan 33) serta tablet hitam (foto no 31) dan pecahan tablet putih (foto no 32) adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



3. Analisis terhadap berupa tablet berlogo CHANEL berwarna hijau (foto no 29) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Analisis terhadap berupa tablet berwarna orenge (foto no 34) adalah benar Mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar Mengandung Bromazolam bukan Narkotika/ Psikotropika yang digunakan sebagai sedatif;
5. Analisis terhadap bahan berupa cairan bening dan coklat (foto no 7) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;
6. Analisis terhadap bahan berupa cairan coklat (foto no 8) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3515/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Dr. SUPIYANI, Nip. 198010232008012001, Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram.
- B. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk ungu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- C. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 6,11 (enam koma satu satu) gram.
- D. 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 15,25 (lima belas koma dua lima) gram.
- E. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram.
- F. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil logo Mahkota warna putih dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram.
- G. 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil logo Ferari warna ungu dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram.



- H. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Ferari warna hijau dengan berat netto 3,36 (tiga koma tiga enam) Gram.
- I. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Heineken warna orange dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram.
- J. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil logo Kenzo Warna biru dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- K. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Ferari Warna biru dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- L. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Kenzo warna merah dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram.
- M. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Chanel warna hijau dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- N. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- O. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna hitam dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- P. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (H5) dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P diduga mengandung narkoba/ psikotropika;

Milik terdakwa atas nama: HENDRIK KOSUMO, DEBBY KENT, MHD. SYAHRUL SAWAWI Als DODI, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN dan ARPEN TUA PURBA;

Kesimpulan:

1. Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan N adalah benar mengandung MEFEDRON, nama lain 4-MMC dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
2. Barang bukti M adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Barang bukti O adalah benar mengandung narkoba/ psikotropika;
4. Barang bukti p adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Bromazolam yang memiliki efek sedatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Erginda Siallagan, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 16.00 WIB yang terletak di jalan Kapten Jumhana No. 136 C Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, Saksi menangkap saudara Hendrik Kosumo tepatnya di halaman depan ruko, serta saudari Debby Kent ditangkap di lantai 4 (empat) ruko tersebut telah menguasai narkotika dengan sebutan ekstasi dan juga saudara Hendrik Kosumo diduga memproduksi narkotika dengan sebutan ekstasi;
- Bahwa di sebuah ruko yang terletak di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area dimana tempat tersebut diduga dijadikan tempat produksi narkotika dengan sebutan ekstasi sehingga dalam hal penindakan terhadap ruko tersebut dibentuk tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Sumut serta Polrestabes Medan, dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pada saat penindakan tim melihat dan menghampiri seorang laki-laki yang akan keluar dari ruko tersebut, kemudian ditemukan satu buah paket kecil di dalam mobil Toyota Innova warna biru dengan No. Pol: BK 1989 GN yang terparkir di dalam rumah tepatnya di sebelah supir, kemudian setelah tim mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Hendrik Kosumo, tim selanjutnya masuk ke dalam rumah dan naik hingga lantai 4 (empat) dan kemudian tim menemukan seseorang perempuan yang merupakan istri dari saudara Hendrik Kosumo, yang bernama Debby Kent. Setelah itu paket yang didapatkan tersebut dibuka dihadapan saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5), kemudian tim menanyakan terkait barang

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



tersebut dan saudara Hendrik Kosumo menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik saudara Hendrik Kosumo yang akan dikirimkan ke kota Siantar, lalu tim menanyakan keberadaan barang-barang lainnya hingga salah satu anggota tim bernama Brigadir Della mendampingi saudara Debby Kent untuk mencari narkoba lainnya hingga saudara Debby Kent mengakui bahwa saudara Debby Kent ada menyimpan dan menyembunyikan 5 (lima) bungkus plastik berisi 500 (lima ratus) butir ekstasi di dalam lemari di lantai 4 (empat) dan kemudian saudara Debby Kent mengambil barang tersebut dan menyerahkannya kepada Brigadir Della;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

Dari Hendrik Kosumo:

- Ekstasi logo Rolex merah muda 6 butir;
- Ekstasi logo Ferari ungu 7 butir;
- Ekstasi logo Ferari hijau 8 butir;
- Ekstasi logo Heineken orange 8 butir;
- Ekstasi logo Kenzo biru 2 butir;
- Ekstasi logo Ferari biru 1 butir;
- Ekstasi logo Kenzo merah 1 butir;
- Ekstasi logo Chanel hijau 1 butir;
- Ekstasi logo kenzo ungu (jual ke hilda/susi) 100 butir

Bahan baku :

- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter;
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter;
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter;
- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter;
- Dichloromethane (DCM) : 2 botol ukuran 4 liter;
- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter;
- H2O2 : 3 botol ukuran 1 liter;
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter;
- Aceton;
- Avicel : 2 Kg;
- Pewarna : 10 Kotak;
- Magnesium Stearat : 1 Kg;
- H2O : 2 Jerigen;

Alat-alat antara lain :

- Sparator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labu dan pemanas;
- Filter;
- Nampan;
- Circulating water vacuum pump;
- Condenser;
- Alat tumbuk;
- Dropping fune;
- Mesin cetak tablet;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna biru No. Pol : BK 1989 GN.

Dari Debby Kent:

- 5 (Lima) Bungkus Plastik yang berisikan 500 Butir narkotika dengan sebutan;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 dengan nomor rekening: 8200434383 Atas nama Debby Kent;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent adalah milik saudara Debby Kent yang rekening tersebut digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dimana Hilda Dame Ulina Pangaribuan mengirimkan pembayaran narkotika dengan sebutan ekstasi kepada saudara Hendrik Kosumo melalui rekening tersebut;
- Bahwa saudara Hendrik Kosumo memperoleh mesin cetak untuk membuat tablet ekstasi bersama-sama dengan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi melalui market place seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan mesin tersebut diambil di Toko MAKSINDO TEKNIK di Jalan Setia Budi Medan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan 500 (lima ratus) butir narkotika dengan sebutan ekstasi tersebut pada awalnya berada di ruang kamar lantai 3 (tiga) rumah saudara Hendrik Kosumo dan saudara Debby Kent dimana saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Hendrik Kosumo kemudian saudara Hendrik Kosumo memerintahkan istrinya yaitu saudara Debby Kent untuk mengamankan 5 (lima) bungkus dari kamar yang terletak di lantai 3 (tiga) yaitu kamar/ tempat memproduksi ekstasi;
- Bahwa selanjutnya saudara Debby Kent mengambil bungkus tersebut dari lantai 3 (tiga) dan memindahkannya ke dalam lemari yang berada di lantai 4 (empat), kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan saudara Debby Kent dan kemudian menyuruh saudara Debby

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kent untuk mengambil bungkus tersebut dan kemudian saudari Debby Kent mengambil 5 (lima) bungkus dari dalam lemari dan menyerahkan kepada Saksi beserta rekan-rekan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus tersebut ditemukan bungkus tersebut berisi 500 (lima ratus) butir narkoba dengan sebutan ekstasi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut dijual kepada saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi dengan harga jual Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) butir dan dijual kepada Hilda Dame Ulina Pangaribuan dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saudara Arpen Tua Purba merupakan orang yang disuruh oleh saudara Rizky (DPO) untuk menjemput narkoba dengan sebutan ekstasi di loket Paradep di Jalan Sutomo No. 30 Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Barat Kota dimana saudara Rizky (DPO) adalah orang yang disuruh oleh Hilda Dame Ulina Pangaribuan untuk menjemput 100 (seratus) butir pil narkoba dengan sebutan ekstasi berwarna abu-abu dan 50 (lima puluh) butir pil psikotropika jenis H5 yang dikirim oleh saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dari Medan. Sedangkan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi adalah orang yang memesan mesin cetak untuk membuat tablet ekstasi melalui market place atas suruhan saudara Hendrik Kosumo dimana saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi turut juga mengedarkan hasil produksi narkoba dengan sebutan ekstasi yang diproduksi oleh saudara Hendrik Kosumo dimana berdasarkan keterangan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi, saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi telah menjual sebanyak 700 (tujuh ratus) butir narkoba dengan sebutan ekstasi dari hasil produksi saudara Hendrik Kosumo;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dari narkoba yang disebut dengan ekstasi yang Saksi bersama rekan-rekan sita dari saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ricky Swanda, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent di sebuah ruko di jalan Kapten Jumhana No. 136 C Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area pada hari Selasa tanggal 11 September 2024 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Hendrik Kosumo memproduksi ekstasi di rumah berbentuk ruko milik saudara Hendrik Kosumo tepatnya di ruangan tertutup di lantai 3 (tiga);
- Bahwa di lantai 3 (tiga) terdapat beberapa bahan kimia dan pencetakan ekstasi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo, saudara Hendrik Kosumo mendapatkan bahan-bahan pembuatan narkoba dari online dan ada beberapa bahan yang dibeli dari negara Cina;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan yang digunakan oleh saudara Hendrik Kosumo untuk membuat narkoba;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan juga menemukan sekitar 500 (lima ratus) butir ekstasi di ruangan yang terdapat di lantai 3 (tiga) yang berwarna coklat dan bermerk kenzo yang telah diproduksi oleh saudara Hendrik Kosumo;
- Bahwa awalnya 500 (lima ratus) butir ekstasi tersebut dibungkus ke dalam 5 (lima) bungkus plastik yang pada awalnya berada di ruang kamar lantai 3 (tiga) rumah saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dimana saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Hendrik Kosumo kemudian saudara Hendrik Kosumo memerintahkan istrinya yaitu saudari Debby Kent untuk mengamankan 5 (lima) bungkus dari kamar yang terletak di lantai 3 (tiga) yaitu kamar/ tempat memproduksi ekstasi dan memindahkannya ke kamar yang berada di lantai 4 (empat). Kemudian setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan saudari Debby Kent dan kemudian menyuruh saudari Debby Kent untuk mengambil bungkus tersebut dan kemudian saudari Debby Kent mengambil 5 (lima) bungkus dari dalam lemari dan menyerahkan kepada Saksi beserta rekan-rekan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus tersebut ditemukan bungkus tersebut berisi 500 (lima ratus) butir narkoba dengan sebutan ekstasi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara Arpen Tua Purba dan saudari Hilda Dame Ulina Pangaribuan;

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo, saudara Hendrik Kosumo telah membuat dan mengedar atau menjual narkoba kepada Hilda dan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi;
 - Bahwa rekening yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dimana Hilda Dame Ulina Pangaribuan mengirimkan pembayaran narkoba kepada saudara Hendrik Kosumo adalah dengan menggunakan rekening atas nama Debby Kent;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa saudara Hendrik Kosumo menjual narkoba dengan sebutan ekstasi kepada Hilda Dame Ulina Pangaribuan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa saudara Hendrik Kosumo menjual narkoba dengan sebutan ekstasi kepada saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per butir, namun tidak diketahui berapa harga narkoba yang saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi jual kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Ellys Riki Jaya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 16.00 WIB yang terletak di jalan Kapten Jumhana No. 136 C Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, Saksi menangkap saudara Hendrik Kosumo tepatnya di halaman depan ruko, serta saudari Debby Kent ditangkap di lantai 4 (empat) ruko tersebut telah menguasai narkoba dengan sebutan ekstasi dan juga saudara Hendrik Kosumo diduga memproduksi narkoba dengan sebutan ekstasi;
 - Bahwa di sebuah ruko yang terletak di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area dimana tempat tersebut diduga dijadikan tempat produksi narkoba dengan sebutan ekstasi sehingga dalam hal penindakan terhadap ruko tersebut dibentuk tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Sumut serta Polrestabes Medan, dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pada saat penindakan tim melihat dan menghampiri seorang laki-laki yang akan keluar dari ruko tersebut, kemudian ditemukan satu buah paket kecil di dalam mobil Toyota Innova warna biru dengan No. Pol: BK 1989 GN



yang terparkir di dalam rumah tepatnya di sebelah supir, kemudian setelah tim mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Hendrik Kosumo, tim selanjutnya masuk ke dalam rumah dan naik hingga lantai 4 (empat) dan kemudian tim menemukan seseorang perempuan yang merupakan istri dari saudara Hendrik Kosumo, yang bernama Debby Kent. Setelah itu paket yang didapatkan tersebut dibuka dihadapan saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5), kemudian tim menanyakan terkait barang tersebut dan saudara Hendrik Kosumo menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik saudara Hendrik Kosumo yang akan dikirimkan ke kota Siantar, lalu tim menanyakan keberadaan barang-barang lainnya hingga salah satu anggota tim bernama Brigadir Della mendampingi saudari Debby Kent untuk mencari narkoba lainnya hingga saudari Debby Kent mengakui bahwa saudari Debby Kent ada menyimpan dan menyembunyikan 5 (lima) bungkus plastik berisi 500 (lima ratus) butir ekstasi di dalam lemari di lantai 4 (empat) dan kemudian saudari Debby Kent mengambil barang tersebut dan menyerahkannya kepada Brigadir Della;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

Dari Hendrik Kosumo:

- Ekstasi logo Rolex merah muda 6 butir;
- Ekstasi logo Ferari ungu 7 butir;
- Ekstasi logo Ferari hijau 8 butir;
- Ekstasi logo Heineken orange 8 butir;
- Ekstasi logo Kenzo biru 2 butir;
- Ekstasi logo Ferari biru 1 butir;
- Ekstasi logo Kenzo merah 1 butir;
- Ekstasi logo Chanel hijau 1 butir;
- Ekstasi logo kenzo ungu (jual ke hilda/susi) 100 butir

Bahan baku :

- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter;
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter;
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter;
- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter;
- Dichloromethane (DCM) : 2 botol ukuran 4 liter;
- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter;

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H₂O₂ : 3 botol ukuran 1 liter;
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter;
- Aceton;
- Avicel : 2 Kg;
- Pewarna : 10 Kotak;
- Magnesium Stearat : 1 Kg;
- H₂O : 2 Jerigen;

Alat-alat antara lain :

- Sparator;
- Labu dan pemanas;
- Filter;
- Nampan;
- Circulating water vacuum pump;
- Condenser;
- Alat tumbuk;
- Dropping fune;
- Mesin cetak tablet;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna biru No. Pol : BK 1989 GN.

Dari Debby Kent:

- 5 (Lima) Bungkus Plastik yang berisikan 500 Butir narkotika dengan sebutan;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 dengan nomor rekening: 8200434383 Atas nama Debby Kent;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent adalah milik saudari Debby Kent yang rekening tersebut digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dimana Hilda Dame Ulina Pangaribuan mengirimkan pembayaran narkotika dengan sebutan ekstasi kepada saudara Hendrik Kosumo melalui rekening tersebut;
- Bahwa saudara Hendrik Kosumo memperoleh mesin cetak untuk membuat tablet ekstasi bersama-sama dengan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi melalui market place seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan mesin tersebut diambil di Toko MAKSINDO TEKNIK di Jalan Setia Budi Medan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan 500 (lima ratus) butir narkotika dengan sebutan ekstasi tersebut pada awalnya berada di ruang kamar lantai 3 (tiga) rumah saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Hendrik Kosumo kemudian saudara Hendrik Kosumo memerintahkan istrinya yaitu saudari Debby Kent untuk mengamankan 5 (lima) bungkus dari kamar yang terletak di lantai 3 (tiga) yaitu kamar/ tempat memproduksi ekstasi;

- Bahwa selanjutnya saudari Debby Kent mengambil bungkus tersebut dari lantai 3 (tiga) dan memindahkannya ke dalam lemari yang berada di lantai 4 (empat), kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan saudari Debby Kent dan kemudian menyuruh saudari Debby Kent untuk mengambil bungkus tersebut dan kemudian saudari Debby Kent mengambil 5 (lima) bungkus dari dalam lemari dan menyerahkan kepada Saksi beserta rekan-rekan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus tersebut ditemukan bungkus tersebut berisi 500 (lima ratus) butir narkoba dengan sebutan ekstasi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut dijual kepada saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi dengan harga jual Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) butir dan dijual kepada Hilda Dame Ulina Pangaribuan dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saudara Arpen Tua Purba merupakan orang yang disuruh oleh saudara Rizky (DPO) untuk menjemput narkoba dengan sebutan ekstasi di loket Paradep di Jalan Sutomo No. 30 Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Barat Kota dimana saudara Rizky (DPO) adalah orang yang disuruh oleh Hilda Dame Ulina Pangaribuan untuk menjemput 100 (seratus) butir pil narkoba dengan sebutan ekstasi berwarna abu-abu dan 50 (lima puluh) butir pil psikotropika jenis H5 yang dikirim oleh saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dari Medan. Sedangkan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi adalah orang yang memesan mesin cetak untuk membuat tablet ekstasi melalui market place atas suruhan saudara Hendrik Kosumo dimana saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi turut juga mengedarkan hasil produksi narkoba dengan sebutan ekstasi yang diproduksi oleh saudara Hendrik Kosumo dimana berdasarkan keterangan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi, saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi telah menjual sebanyak 700 (tujuh ratus) butir narkoba dengan sebutan ekstasi dari hasil produksi saudara Hendrik Kosumo;



- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa saudara Hendrik Kosumo mengedarkan narkoba tersebut kepada saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi yang berada di Medan, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi dan kemudian saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi berhasil ditangkap di parkir Mall Manhatan di Jalan Gatot Subroto pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.03 WIB. Setelah ditangkap kemudian Saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi mengaku telah mengedarkan narkoba yang diproduksi oleh saudara Hendrik Kosumo dan memesan mesin pil pada bulan Januari 2024 untuk mencetak narkoba tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dari narkoba yang disebut dengan ekstasi yang Saksi bersama rekan-rekan sita dari saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Chandra Sitepu dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 16.00 WIB yang terletak di jalan Kapten Jumhana No. 136 C Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, Saksi menangkap saudara Hendrik Kosumo tepatnya di halaman depan ruko, serta saudari Debby Kent ditangkap di lantai 4 (empat) ruko tersebut telah menguasai narkoba dengan sebutan ekstasi dan juga saudara Hendrik Kosumo diduga memproduksi narkoba dengan sebutan ekstasi;
 - Bahwa di sebuah ruko yang terletak di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area dimana tempat tersebut diduga dijadikan tempat produksi narkoba dengan sebutan ekstasi sehingga dalam hal penindakan terhadap ruko tersebut dibentuk tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Sumut serta Polrestabes Medan, dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pada saat penindakan tim melihat dan menghampiri seorang laki-laki yang akan keluar dari ruko tersebut, kemudian ditemukan satu buah paket kecil di dalam mobil Toyota Innova warna biru dengan No. Pol: BK 1989 GN yang terparkir di dalam rumah tepatnya di sebelah supir, kemudian setelah tim mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Hendrik Kosumo, tim



selanjutnya masuk ke dalam rumah dan naik hingga lantai 4 (empat) dan kemudian tim menemukan seseorang perempuan yang merupakan istri dari saudara Hendrik Kosumo, yang bernama Debby Kent. Setelah itu paket yang didapatkan tersebut dibuka dihadapan saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5), kemudian tim menanyakan terkait barang tersebut dan saudara Hendrik Kosumo menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik saudara Hendrik Kosumo yang akan dikirimkan ke kota Siantar, lalu tim menanyakan keberadaan barang-barang lainnya hingga salah satu anggota tim bernama Brigadir Della mendampingi saudari Debby Kent untuk mencari narkoba lainnya hingga saudari Debby Kent mengakui bahwa saudari Debby Kent ada menyimpan dan menyembunyikan 5 (lima) bungkus plastik berisi 500 (lima ratus) butir ekstasi di dalam lemari di lantai 4 (empat) dan kemudian saudari Debby Kent mengambil barang tersebut dan menyerahkannya kepada Brigadir Della;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Hendrik Kosumo, saudara Hendrik Kosumo tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

Dari Hendrik Kosumo:

- Ekstasi logo Rolex merah muda 6 butir;
- Ekstasi logo Ferari ungu 7 butir;
- Ekstasi logo Ferari hijau 8 butir;
- Ekstasi logo Heineken orange 8 butir;
- Ekstasi logo Kenzo biru 2 butir;
- Ekstasi logo Ferari biru 1 butir;
- Ekstasi logo Kenzo merah 1 butir;
- Ekstasi logo Chanel hijau 1 butir;
- Ekstasi logo kenzo ungu (jual ke hilda/susi) 100 butir

Bahan baku :

- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter;
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter;
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter;
- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter;
- Dichloromethane (DCM) : 2 botol ukuran 4 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter;
- H₂O₂ : 3 botol ukuran 1 liter;
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter;
- Aceton;
- Avicel : 2 Kg;
- Pewarna : 10 Kotak;
- Magnesium Stearat : 1 Kg;
- H₂O : 2 Jerigen;

Alat-alat antara lain :

- Sparator;
- Labu dan pemanas;
- Filter;
- Nampan;
- Circulating water vacuum pump;
- Condenser;
- Alat tumbuk;
- Dropping fune;
- Mesin cetak tablet;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna biru No. Pol : BK 1989 GN.

Dari Debby Kent:

- 5 (Lima) Bungkus Plastik yang berisikan 500 Butir narkoba dengan sebutan;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 dengan nomor rekening: 8200434383 Atas nama Debby Kent;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa hasil produksi narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut dijual atau diedarkan kepada Terdakwa dan saudara Hilda Dame Ulina Pangaribuan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa saudara Hendrik Kosumo membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil travel dan mobil travel tersebut tidak mengetahui bahwa isinya adalah ekstasi;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent adalah milik saudara Debby Kent yang rekening tersebut digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dimana Hilda Dame Ulina Pangaribuan mengirimkan pembayaran narkoba dengan sebutan ekstasi kepada saudara Hendrik Kosumo melalui rekening tersebut;

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa saudara Hendrik Kosumo memperoleh mesin cetak untuk membuat tablet ekstasi bersama-sama dengan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan mesin tersebut diambil di Toko MAKSINDO TEKNIK di Jalan Setia Budi Medan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa saudara Hendrik Kosumo memproduksi narkoba tersebut dengan mencampurkan bahan kimia dengan dimasukkan ke dalam tabung;
- Bahwa saudara Hendrik Kosumo memperoleh alat dan bahan untuk membuat narkoba dengan memesan dengan cara online;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa saudara Hendrik Kosumo belajar membuat atau mengelola narkoba dari teman saudara Hendrik Kosumo di Amerika;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa saudara Hendrik Kosumo membagi tugas dimana saudara Hendrik Kosumo melakukan produksi narkoba sedangkan saudari Debby Kent yang menjualnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa peredaran narkoba tersebut telah beroperasi selama 6 (enam) bulan dan tidak tau berapa keuntungannya;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan 500 (lima ratus) butir narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut pada awalnya berada di ruang kamar lantai 3 (tiga) rumah saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dimana saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Hendrik Kosumo kemudian saudara Hendrik Kosumo memerintahkan istrinya yaitu saudari Debby Kent untuk mengamankan 5 (lima) bungkus dari kamar yang terletak di lantai 3 (tiga) yaitu kamar/ tempat memproduksi ekstasi;
- Bahwa selanjutnya saudari Debby Kent mengambil bungkus tersebut dari lantai 3 (tiga) dan memindahkannya ke dalam lemari yang berada di lantai 4 (empat), kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan saudari Debby Kent dan kemudian menyuruh saudari Debby Kent untuk mengambil bungkus tersebut dan kemudian saudari Debby Kent mengambil 5 (lima) bungkus dari dalam lemari dan menyerahkan kepada Saksi beserta rekan-rekan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 5 (lima) bungkus tersebut ditemukan bungkus tersebut berisi 500 (lima ratus) butir narkoba dengan sebutan ekstasi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut dijual kepada saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi dengan harga jual Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) butir dan dijual kepada Hilda Dame Ulina Pangaribuan dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saudara Arpen Tua Purba merupakan orang yang disuruh oleh saudara Rizky (DPO) untuk menjemput narkoba dengan sebutan ekstasi di loket Paradep di Jalan Sutomo No. 30 Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Barat Kota dimana saudara Rizky (DPO) adalah orang yang disuruh oleh Hilda Dame Ulina Pangaribuan untuk menjemput 100 (seratus) butir pil narkoba dengan sebutan ekstasi berwarna abu-abu dan 50 (lima puluh) butir pil psikotropika jenis H5 yang dikirim oleh saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dari Medan. Sedangkan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi adalah orang yang memesan mesin cetak untuk membuat tablet ekstasi melalui market place atas suruhan saudara Hendrik Kosumo dimana saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi turut juga mengedarkan hasil produksi narkoba dengan sebutan ekstasi yang diproduksi oleh saudara Hendrik Kosumo dimana berdasarkan keterangan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi, saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi telah menjual sebanyak 700 (tujuh ratus) butir narkoba dengan sebutan ekstasi dari hasil produksi saudara Hendrik Kosumo;

- Bahwa saudara Hendrik Kosumo juga mengedarkan narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut kepada Hilda Dame Ulina Pangaribuan dimana 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5) yang ditemukan di dalam Mobil Toyota Innova warna biru No. Pol: BK 1989 GN yang merupakan pesanan dari Hilda Dame Ulina Pangaribuan sehingga dilakukan control delivery dimana sesuai dengan kesepakatan bahwa narkoba tersebut tiba di loket Paradep di Jalan Sutomo No. 30 Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan diambil oleh seorang laki-laki dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya, laki-laki tersebut mengaku



bernama Arpen Tua Purba dan dari diri saudara Arpen Tua Purba dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa orang yang menyuruh saudara Arpen Tua Purba untuk menjemput narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut adalah saudara Rizky (DPO), sehubungan dengan keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa pesanan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5) dipesan oleh Hilda Dame Ulina Pangaribuan yang berada di Koin Bar di Jalan Parapat Simpang 2, Kec. Naga Pita, Kel. Siantar Maribun, Kota Pematang Siantar dan setelah dilakukan penangkapan, Hilda Dame Ulina Pangaribuan mengakui bahwa Hilda Dame Ulina Pangaribuan memesan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5) dari saudara Hendrik Kosumo dan dikirim melalui Bus Parade di mana untuk mengambil barang tersebut, Hilda Dame Ulina Pangaribuan menyuruh saudara Rizky (DPO) untuk mengambilnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dari narkoba yang disebut dengan ekstasi yang Saksi bersama rekan-rekan sita dari saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Della Ayuza, S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 16.00 WIB yang terletak di jalan Kapten Jumhana No. 136 C Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, Saksi menangkap saudara Hendrik Kosumo tepatnya di halaman depan ruko, serta saudari Debby Kent ditangkap di lantai 4 (empat) ruko tersebut telah menguasai narkoba dengan sebutan ekstasi dan juga saudara Hendrik Kosumo diduga memproduksi narkoba dengan sebutan ekstasi;

- Bahwa di sebuah ruko yang terletak di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C, Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area dimana tempat tersebut diduga dijadikan tempat produksi narkoba dengan sebutan ekstasi sehingga dalam hal penindakan terhadap ruko tersebut dibentuk tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Sumut serta Polrestabes Medan, dan pada hari Selasa tanggal 11



Juni 2024 pada saat penindakan tim melihat dan menghampiri seorang laki-laki yang akan keluar dari ruko tersebut, kemudian ditemukan satu buah paket kecil di dalam mobil Toyota Innova warna biru dengan No. Pol: BK 1989 GN yang terparkir di dalam rumah tepatnya di sebelah supir, kemudian setelah tim mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Hendrik Kosumo, tim selanjutnya masuk ke dalam rumah dan naik hingga lantai 4 (empat) dan kemudian tim menemukan seseorang perempuan yang merupakan istri dari saudara Hendrik Kosumo, yang bernama Debby Kent. Setelah itu paket yang didapatkan tersebut dibuka dihadapan saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5), kemudian tim menanyakan terkait barang tersebut dan saudara Hendrik Kosumo menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik saudara Hendrik Kosumo yang akan dikirimkan ke kota Siantar, lalu tim menanyakan keberadaan barang-barang lainnya hingga salah satu anggota tim bernama Brigadir Della mendampingi saudari Debby Kent untuk mencari narkoba lainnya hingga saudari Debby Kent mengakui bahwa saudari Debby Kent ada menyimpan dan menyembunyikan 5 (lima) bungkus plastik berisi 500 (lima ratus) butir ekstasi di dalam lemari di lantai 4 (empat) dan kemudian saudari Debby Kent mengambil barang tersebut dan menyerahkannya kepada Brigadir Della;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

Dari Hendrik Kosumo:

- Ekstasi logo Rolex merah muda 6 butir;
- Ekstasi logo Ferari ungu 7 butir;
- Ekstasi logo Ferari hijau 8 butir;
- Ekstasi logo Heineken orange 8 butir;
- Ekstasi logo Kenzo biru 2 butir;
- Ekstasi logo Ferari biru 1 butir;
- Ekstasi logo Kenzo merah 1 butir;
- Ekstasi logo Chanel hijau 1 butir;
- Ekstasi logo kenzo ungu (jual ke hilda/susi) 100 butir

Bahan baku :

- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 3 botol ukuran 0,5 liter;
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 1 botol ukuran 4 liter;
- 4 Methylpropiofenone (4MP) : 4 jerigen ukuran 25 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hydrobromic acid: 5 botol ukuran 0,5 liter;
- Dichloromethane (DCM) : 2 botol ukuran 4 liter;
- Hydrochloric acid (HCL) : 1 botol ukuran 2,5 liter;
- H2O2 : 3 botol ukuran 1 liter;
- Methylamine : 6 botol ukuran 2,5 liter;
- Aceton;
- Avicel : 2 Kg;
- Pewarna : 10 Kotak;
- Magnesium Stearat : 1 Kg;
- H2O : 2 Jerigen;

Alat-alat antara lain :

- Sparator;
- Labu dan pemanas;
- Filter;
- Nampan;
- Circulating water vacuum pump;
- Condenser;
- Alat tumbuk;
- Dropping fune;
- Mesin cetak tablet;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna biru No. Pol : BK 1989 GN.

Dari Debby Kent:

- 5 (Lima) Bungkus Plastik yang berisikan 500 Butir narkoba dengan sebutan;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No. Kartu : 5307 9510 0225 6520 dengan nomor rekening: 8200434383 Atas nama Debby Kent;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa hasil dari produksi narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut dijual atau diedarkan kepada Terdakwa dan saudara Hilda Dame Ulina Pangaribuan;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening: 8200434383 atas nama Debby Kent adalah milik saudara Debby Kent yang rekening tersebut digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dimana Hilda Dame Ulina Pangaribuan mengirimkan pembayaran narkoba dengan sebutan ekstasi kepada saudara Hendrik Kosumo melalui rekening tersebut;

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Hendrik Kosumo memperoleh mesin cetak untuk membuat tablet ekstasi bersama-sama dengan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi melalui market place seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan mesin tersebut diambil di Toko MAKSINDO TEKNIK di Jalan Setia Budi Medan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan 500 (lima ratus) butir narkotika dengan sebutan ekstasi tersebut pada awalnya berada di ruang kamar lantai 3 (tiga) rumah saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dimana saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Hendrik Kosumo kemudian saudara Hendrik Kosumo memerintahkan istrinya yaitu saudari Debby Kent untuk mengamankan 5 (lima) bungkus dari kamar yang terletak di lantai 3 (tiga) yaitu kamar/ tempat memproduksi ekstasi;
- Bahwa selanjutnya saudari Debby Kent mengambil bungkus tersebut dari lantai 3 (tiga) dan memindahkannya ke dalam lemari yang berada di lantai 4 (empat), kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan saudari Debby Kent dan kemudian menyuruh saudari Debby Kent untuk mengambil bungkus tersebut dan kemudian saudari Debby Kent mengambil 5 (lima) bungkus dari dalam lemari dan menyerahkan kepada Saksi beserta rekan-rekan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus tersebut ditemukan bungkus tersebut berisi 500 (lima ratus) butir narkotika dengan sebutan ekstasi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa narkotika dengan sebutan ekstasi tersebut dijual kepada saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi dengan harga jual Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) butir dan dijual kepada Hilda Dame Ulina Pangaribuan dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saudara Arpen Tua Purba merupakan orang yang disuruh oleh saudara Rizky (DPO) untuk menjemput narkotika dengan sebutan ekstasi di loket Paradep di Jalan Sutomo No. 30 Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Barat Kota dimana saudara Rizky (DPO) adalah orang yang disuruh oleh Hilda Dame Ulina Pangaribuan untuk menjemput 100 (seratus) butir pil narkotika dengan sebutan ekstasi berwarna abu-abu dan 50 (lima puluh) butir pil psikotropika jenis H5 yang dikirim oleh saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent dari Medan. Sedangkan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi adalah orang yang memesan mesin cetak untuk membuat tablet

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekstasi melalui market place atas suruhan saudara Hendrik Kosumo dimana saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi turut juga mengedarkan hasil produksi narkoba dengan sebutan ekstasi yang diproduksi oleh saudara Hendrik Kosumo dimana berdasarkan keterangan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi, saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi telah menjual sebanyak 700 (tujuh ratus) butir narkoba dengan sebutan ekstasi dari hasil produksi saudara Hendrik Kosumo;

- Bahwa saudara Hendrik Kosumo juga mengedarkan narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut kepada Hilda Dame Ulina Pangaribuan dimana 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5) yang ditemukan di dalam Mobil Toyota Innova warna biru No. Pol: BK 1989 GN yang merupakan pesanan dari Hilda Dame Ulina Pangaribuan sehingga dilakukan control delivery dimana sesuai dengan kesepakatan bahwa narkoba tersebut tiba di loket Paradep di Jalan Sutomo No. 30 Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan diambil oleh seorang laki-laki dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya, laki-laki tersebut mengaku bernama Arpen Tua Purba dan dari diri saudara Arpen Tua Purba dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa orang yang menyuruh saudara Arpen Tua Purba untuk menjemput narkoba dengan sebutan ekstasi tersebut adalah saudara Rizky (DPO), sehubungan dengan keterangan saudara Hendrik Kosumo bahwa pesanan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5) dipesan oleh Hilda Dame Ulina Pangaribuan yang berada di Koin Bar di Jalan Parapat Simpang 2, Kec. Naga Pita, Kel. Siantar Maribun, Kota Pematang Siantar dan setelah dilakukan penangkapan, Hilda Dame Ulina Pangaribuan mengakui bahwa Hilda Dame Ulina Pangaribuan memesan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 100 (seratus) butir ekstasi dan 5 (lima) papan yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir erimin five (H5) dari saudara Hendrik Kosumo dan dikirim melalui Bus Paradep dimana untuk mengambil barang tersebut, Hilda Dame Ulina Pangaribuan menyuruh saudara Rizky (DPO) untuk mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dari narkoba yang disebut dengan ekstasi yang Saksi bersama rekan-rekan sita dari saudara Hendrik Kosumo dan saudari Debby Kent;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 6. Saksi Hendrik Kosumo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dulunya merupakan pemilik usaha di bidang kelapa sawit namun saat ini perusahaannya sudah failed;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa Saksi memproduksi pil ekstasi sendiri tanpa bantuan orang lain;
 - Bahwa Saksi sejak tahun 2023 sudah mulai membeli bahan-bahan dari online untuk membuat pil ekstasi namun pada saat itu hanya dipergunakan untuk konsumsi pribadi;
 - Bahwa Saksi mempelajari pembuatan narkoba dari formulanya;
 - Bahwa Saksi merupakan lulusan S2 Teknik Mesin di Jerman dan di jurusan Saksi tersebut ada pelajaran tentang kimia;
 - Bahwa Saksi telah memproduksi narkoba selama 3 (tiga) bulan sebelum kemudian menjualnya dan pada akhir bulan Januari 2024 kemudian Saksi mulai menjual narkoba tersebut;
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi yaitu saudari Debby Kent tidur di kamar yang berada di lantai 3 (tiga);
 - Bahwa Saksi memproduksi narkoba di rumah Saksi sendiri tepatnya di kamar khusus yang berada di lantai 3 (tiga) dimana kamar khusus tersebut tidak ada yang boleh masuk kecuali Saksi dan kamar tersebut selalu dikunci oleh Saksi karena Saksi tidak ingin orang yang ada di rumah Saksi mengetahui tentang hal tersebut dan juga dikarenakan bahan-bahan yang ada di kamar khusus tersebut berbahaya;
 - Bahwa Saksi membeli bahan-bahan pembuatan narkoba tersebut dari online;
 - Bahwa istri Saksi yaitu saudari Debby Kent pernah melihat Saksi membeli bahan-bahan kimia namun istri Saksi tidak mengetahui bahan-bahan tersebut untuk apa;

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian pil ekstasi tersebut sudah jadi dan dicetak dengan mesin. Untuk jumlah total pil yang diproduksi, Saksi kurang tahu namun mesin pencetak tersebut dapat mencetak dalam waktu 5 (lima) detik per pil;
- Bahwa Saksi membeli mesin tersebut dari salah satu toko yang berada di Medan tepatnya di Jalan Setiabudi dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penjualan narkoba tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pil untuk di jual ke Siantar, sedangkan untuk di daerah Medan dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan pil ekstasi tersebut kurang lebih ratusan juta;
- Bahwa setelah Saksi membuat pil ekstasi tersebut kemudian Saksi melakukan analisis terlebih dahulu dan jika sudah aman maka akan dijual;
- Bahwa sejauh ini penjualan narkoba yang Saksi lakukan masih di sekitar Medan dan Siantar saja;
- Bahwa istri Saksi yaitu saudari Debby Kent pernah ikut mengantar pil ekstasi sekalian menjemput anak-anak sekolah namun istri Saksi tidak mengetahui bahwa yang sedang Saksi antar tersebut merupakan pil ekstasi;
- Bahwa 500 (lima ratus) pil ekstasi yang terdapat di ruangan khusus tersebut merupakan pesanan yang akan diantarkan oleh Saksi ke ekspedisi menggunakan Paradek;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Arpen Tua Purba;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi dan Saksi pernah bertemu dengan saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi di Capital Building, serta saudara Mhd. Syahrul Savawi Als. Dodi pernah memesan pil ekstasi dari Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjual pil ekstasi dan juga H5 kepada Hilda Dame Ulina Pangaribuan;
- Bahwa Saksi menggunakan rekening istri Saksi atas nama Debby Kent dalam melakukan transaksi karena dari dulu Saksi selalu menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi menyuruh istri Saksi untuk mengambil kotak yang berada di ruangan khusus yang berisikan 500 (lima ratus) butir pil ekstasi untuk dipindahkan ke lantai 4 (empat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 7. Saksi Debby Kent Pangaribuan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan seorang ibu rumah tangga dan sehari-harinya hanya dirumah;
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari saksi Hendrik Kosumo;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa yang dijual oleh saksi Hendrik Kosumo namun Saksi mengetahui setelah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian;
 - Bahwa Saksi terlibat dalam perkara ini karena nomor rekening untuk pembayaran transaksi atas nama Saksi;
 - Bahwa pembayaran transaksi dilakukan ke rekening Saksi karena rekening Saksi dipegang oleh suami Saksi yaitu saksi Hendrik Kosumo;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa saksi Hendrik Kosumo bekerja dibidang minyak kelapa sawit dan tidak mengetahui bahwa saksi Hendrik Kosumo menjual ekstasi;
 - Bahwa di lantai 3 (tiga) rumah Saksi terdapat ruangan khusus yang hanya dapat dimasuki oleh saksi Hendrik Kosumo;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bahan-bahan kimia namun saksi Hendrik Kosumo mengatakan bahan tersebut untuk kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saksi Hendrik Kosumo sudah tidak bekerja di bidang kelapa sawit;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Hendrik Kosumo menyuruh Saksi untuk memindahkan barang yang dibungkus di 5 (lima) kantong plastik yang berada di ruangan khusus di lantai 3 (tiga) ke lantai 4 (empat);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari 5 (lima) kantong plastik tersebut. Saksi baru mengetahuinya ketika diperiksa oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi pernah ikut mengantarkan ekstasi yang dijual oleh saksi Hendrik Kosumo sekalian menjemput anak-anak sekolah tapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa barang tersebut;
 - Bahwa saksi Hendrik Kosumo menggunakan rekening Saksi dalam transaksi tersebut karena dari dulu saksi Hendrik Kosumo selalu menggunakan rekening Saksi;

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat siapa saja yang telah mentransfer ke rekening Saksi namun tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah menggunakan buku bank dan menggunakan m-banking untuk melihat mutasi bank;
- Bahwa Saksi merasa kecewa terhadap saksi Hendrik Kosumo namun masih tetap mencintainya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Hilda Dame Ulina Pangaribuan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supervisor di salah satu bar di Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Hendrik Kosumo memproduksi pil ekstasi dimana Saksi pernah memesan ekstasi dan H5 dari saksi Hendrik Kosumo;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Debby Kent setelah Saksi ditangkap, namun sebelumnya Saksi mengetahui bahwa saksi Debby Kent adalah istri dari saksi Hendrik Kosumo;
- Bahwa Saksi tidak mengonsumsi ekstasi dan H5 untuk konsumsi pribadi melainkan memesan karena disuruh oleh saudara Rizky (DPO) dari saksi Hendrik Kosumo untuk kemudian diberikan kepada saudara Rizky (DPO);
- Bahwa saudara Rizky (DPO) merupakan salah satu tamu Saksi di tempat Saksi bekerja dimana saudara Rizky (DPO) sudah memesan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi memesan pil tersebut dari saksi Hendri Kosumo sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saudara Rizky (DPO) kepada Saksi kemudian Saksi transfer kepada saksi Hendrik Kosumo ke rekening atas nama saksi Debby Kent;
- Bahwa Saksi memesan 100 (seratus) butir ekstasi termasuk H5;
- Bahwa yang mengambil pil yang dikirimkan oleh saksi Hendrik Kosumo tersebut adalah saksi Arpen Tua Purba di Parade;
- Bahwa Saksi membeli pil tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butir;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya pernah melihat saksi Debby Kent di bar tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi melihat saksi Debby Kent hanya sedang minum-minum dengan suaminya yaitu saksi Hendrik Kosumo;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
9. Arpen Tua Purba dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Paradep;
 - Bahwa Saksi mengantar barang tersebut baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan upah untuk mengambil paket tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saudara Rizky (DPO) sudah memesan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi ditangkap sendirian, kemudian Saksi dibawa ke Koin Bar untuk mencari orang yang telah menyuruh Saksi mengambil pil ekstasi dan H5 yang bernama saudara Rizky (DPO) namun setelah sampai di Koin Bar saudara Rizky (DPO) tidak ditemukan;
 - Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Saksi adalah 100 (seratus) butir narkotika ekstasi dan 50 (lima puluh) butir erimin atau H5;
 - Bahwa barang bukti 100 (seratus) butir narkotika ekstasi dan 50 (lima puluh) butir erimin atau H5 disita dari tangan Saksi setelah Saksi mengambil paket tersebut dari loket Paradep;
 - Bahwa Saksi mengambil paket tersebut untuk diantarkan kepada saudara Rizky (DPO) di Koin Bar di Jalan Prapat Simpang 2 Kecamatan Siantar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Debora Marsaulina Hutagaol SSI APT, M.Farm dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan 2 (dua) jenis pemeriksaan yaitu dilakukan terhadap apa yang dikirimkan oleh Penyidik dan yang terdapat di TKP;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ekstasi merupakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ekstasi dapat menjadi narkotika dan bisa jadi psikotropika sesuai dengan step-step pembuatannya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kandungan mefeton sudah terlampir dalam aturan permenkes;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa komposisi dalam alfazolam terdapat efek penenang;

2. Dr. Supiyani, S.Si., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli telah melakukan 2 (dua) jenis pemeriksaan yaitu dilakukan terhadap apa yang dikirimkan oleh Penyidik dan yang terdapat di TKP;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ekstasi merupakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ekstasi dapat menjadi narkotika dan bisa jadi psikotropika sesuai dengan step-step pembuatannya;

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kandungan mefetrone sudah terlampir dalam aturan permenkes;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa komposisi dalam alfazolam terdapat efek penenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, dan semua keterangan saya tanpa paksaan dan semua keterangan benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hendrik Kosumo, pertama kali bertemu pada tahun 2022 dikenalkan oleh teman pada saat sedang berada di KTV Capital Building;
- Bahwa pada pertengahan Januari 2024, Terdakwa kembali bertemu dengan Hendrik Kosumo di Warung Kopi Habitat, Komplek Cemara Asri, Jalan H. Anif, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa berdiskusi dengan saksi Hendrik Kosumo mengenai cara mengubah serbuk Mefredon menjadi pil. Terdakwa kemudian menemukan mesin pencetak pil di marketplace seharga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan memberitahunya kepada saksi Hendrik Kosumo. Saksi Hendrik Kosumo meminta Terdakwa memesan mesin tersebut. Tiga hari kemudian, pihak marketplace menginformasikan bahwa mesin pencetak tersedia di Toko Maksindo Teknik, Jalan Setia Budi, Medan, dengan harga yang sama. Terdakwa kemudian memberi tahu saksi Hendrik Kosumo, dan bersama-sama mereka mengambil mesin tersebut. Sesampainya di toko, saksi Hendrik Kosumo membayar dan membawa pulang mesin pencetak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal bahan yang digunakan oleh saksi Hendrik Kosumo untuk memproduksi narkoba maupun keterlibatan pihak lain dalam proses produksinya;
- Bahwa saksi Hendrik Kosumo menghargai 1 (satu) butir narkoba dengan jenis ekstasi seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap butir, Terdakwa menjual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa memesan 100 (seratus) butir ekstasi termasuk H5. Namun, berdasarkan ingatan terdakwa, terdakwa telah menjual sebanyak 700 (tujuh ratus) butir;

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengenali saksi Hendrik Kosumo dan saksi Debby Kent;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A 21 S warna biru dengan nomor sim card: 08126332528;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Clandestine Laboratory di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C Sukaramai II Kec. Medan Area Nomor Lab. : 3979/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Kapten Jumhana. 136 C Sukaramai II. Medan Area, Sumtera Utara, pemeriksa menyimpulkan bahwa telah digunakan sebagai Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkotika) jenis Mefedron. Didukung dengan penemuan set alat Destilasi (foto no 41) serta pencetak tablet (foto 42 dan 43) dan timbangan digital (foto no 44). Selain itu bahan kimia yang terdapat di TKP seperti bahan kimia 4-Methylpropiofenone (foto no 1), Hydrobromic Acid 48% (foto no 2) dan Metylamine (MA) (foto no 4) yang merupakan zat utama untuk mensintesa narkotika jenis Mefedron, didukung dengan temuan bahan pembuat tablet seperti Avicel sebagai zat pengisi (foto no 14), mg stearat sebagai zat pengikat (foto no 16) serta zat pewarna (foto no 17). Pemeriksa dapat meyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama HENDRIK KOSUMO, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN, DEBBY KENT DAN MHD SYAHRUL SAVAWI Als DODI telah mensintesa dan memproduksi serta mencetak tablet narkotika jenis Mefedron;
2. Analisis terhadap bahan berupa serbuk warna putih, ungu dan hijau (foto no 19, 20 dan 21), tablet Berlogo KENZO berwarna ungu, biru dan

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah (foto no 22, 23 dan 24), tablet berlogo FERRARI berwarna hijau, ungu dan biru (foto no 25, 26 dan 27), tablet berlogo HEINEKEN berwarna kuning (foto no 28), tablet berlogo MAHKOTA berwarna putih dan ungu (foto no 30 dan 33) serta tablet hitam (foto no 31) dan pecahan tablet putih (foto no 32) adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Analisis terhadap berupa tablet berlogo CHANEL berwarna hijau (foto no 29) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Analisis terhadap berupa tablet berwarna oranye (foto no 34) adalah benar Mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar Mengandung Bromazolam bukan Narkotika/ Psikotropika yang digunakan sebagai sedatif;

5. Analisis terhadap bahan berupa cairan bening dan coklat (foto no 7) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

6. Analisis terhadap bahan berupa cairan coklat (foto no 8) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3515/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Dr. SUPIYANI, Nip. 198010232008012001, Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk ungu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- C. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk berwarna cokelat dengan berat netto 6,11 (enam koma satu satu) gram;



- D. 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 15,25 (lima belas koma dua lima) gram;
- E. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram;
- F. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil logo Mahkota warna putih dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram;
- G. 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil logo Ferari warna ungu dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;
- H. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Ferari warna hijau dengan berat netto 3,36 (tiga koma tiga enam) Gram;
- I.1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Heineken warna orange dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram;
- J. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil logo Kenzo Warna biru dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- K. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Ferari Warna biru dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- L. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Kenzo warna merah dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- M. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Chanel warna hijau dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- N. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- O. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna hitam dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- P. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (H5) dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P diduga mengandung narkoba/ psikotropika. Milik terdakwa atas nama: HENDRIK KOSUMO, DEBBY KENT, MHD. SYAHRUL SAWAWI Als DODI, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN dan ARPEN TUA PURBA;

Kesimpulan :

1. Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan N adalah benar mengandung MEFEDRON, nama lain 4-MMC dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti M adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Barang bukti O adalah benar mengandung narkotika/ psikotropika;

4. Barang bukti p adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Bromazolam yang memiliki efek sedatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 16.00 WIB yang terletak di jalan Kapten Jumhana No. 136 C Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, Kepolisian menangkap saksi Hendrik Kosumo tepatnya di halaman depan ruko, serta saksi Debby Kent ditangkap di lantai 4 (empat) ruko tersebut telah menguasai narkotika dengan sebutan ekstasi dan juga saksi Hendrik Kosumo diduga memproduksi narkotika dengan sebutan ekstasi;
- Bahwa saksi Hendrik Kosumo mengedarkan narkotika tersebut kepada Terdakwa yang berada di Medan, sehingga Polisi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap di parkir Mall Manhattan di Jalan Gatot Subroto pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.03 WIB. Setelah ditangkap kemudian Terdakwa mengaku telah mengedarkan narkotika yang diproduksi oleh saudara Hendrik Kosumo dan memesan mesin pil pada bulan Januari 2024 untuk mencetak narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hendrik Kosumo, pertama kali bertemu pada tahun 2022 dikenalkan oleh teman pada saat sedang berada di KTV Capital Building;
- Bahwa pada pertengahan Januari 2024, Terdakwa kembali bertemu dengan Hendrik Kosumo di Warung Kopi Habitat, Komplek Cemara Asri, Jalan H. Anif, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa berdiskusi dengan Hendrik Kosumo mengenai cara mengubah serbuk Mefredon menjadi pil. Terdakwa kemudian menemukan mesin pencetak pil di marketplace seharga Rp 9.500.000,- (sembila juta lima ratus ribu rupiah) dan memberitahukannya kepada Hendrik Kosumo. Hendrik Kosumo meminta Terdakwa memesan mesin tersebut. Tiga hari kemudian, pihak marketplace menginformasikan bahwa mesin pencetak tersedia di Toko Maksindo Teknik, Jalan Setia Budi, Medan, dengan harga yang sama. Terdakwa kemudian memberi tahu Hendrik Kosumo, dan bersama-sama mereka mengambil mesin

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



tersebut. Sesampainya di toko, Hendrik Kosumo membayar dan membawa pulang mesin pencetak tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal bahan yang digunakan oleh Hendrik Kosumo untuk memproduksi narkoba maupun keterlibatan pihak lain dalam proses produksinya;
- Bahwa Hendrik Kosumo menghargai 1 (satu) butir narkoba dengan jenis ekstasi seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap butir, Terdakwa menjual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa memesan 100 (seratus) butir ekstasi termasuk H5. Namun, berdasarkan ingatan terdakwa, terdakwa telah menjual sebanyak 700 (tujuh ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenali saksi Hendrik Kosumo dan Debby Kent;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Clandestine Laboratory di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C Sukaramai II Kec. Medan Area Nomor Lab. : 3979/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Kapten Jumhana. 136 C Sukaramai II. Medan Area, Sumatera Utara, pemeriksa menyimpulkan bahwa telah digunakan sebagai Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) jenis Mefedron. Didukung dengan penemuan set alat Destilasi (foto no 41) serta pencetak tablet (foto 42 dan 43) dan timbangan digital (foto no 44). Selain itu bahan kimia yang terdapat di TKP seperti bahan kimia 4-Methylpropiofenone (foto no 1), Hydrobromic Acid 48% (foto no 2) dan Metylamine (MA) (foto no 4) yang merupakan zat utama untuk mensintesa narkoba jenis Mefedron, didukung dengan temuan bahan pembuat tablet seperti Avicel sebagai zat pengisi (foto no 14), mg stearat sebagai zat pengikat (foto no 16) serta zat pewarna (foto no 17). Pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama HENDRIK KOSUMO, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN, DEBBY KENT DAN MHD SYAHRUL SAVAWI Als DODI telah mensintesa dan memproduksi serta mencetak tablet narkoba jenis Mefedron;



2. Analisis terhadap bahan berupa serbuk warna putih, ungu dan hijau (foto no 19, 20 dan 21), tablet Berlogo KENZO berwarna ungu, biru dan merah (foto no 22, 23 dan 24), tablet berlogo FERRARI berwarna hijau, ungu dan biru (foto no 25, 26 dan 27), tablet berlogo HEINEKEN berwarna kuning (foto no 28), tablet berlogo MAHKOTA berwarna putih dan ungu (foto no 30 dan 33) serta tablet hitam (foto no 31) dan pecahan tablet putih (foto no 32) adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Analisis terhadap berupa tablet berlogo CHANEL berwarna hijau (foto no 29) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Analisis terhadap berupa tablet berwarna orenge (foto no 34) adalah benar Mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar Mengandung Bromazolam bukan Narkotika/ Psikotropika yang digunakan sebagai sedatif;

5. Analisis terhadap bahan berupa cairan bening dan coklat (foto no 7) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

6. Analisis terhadap bahan berupa cairan coklat (foto no 8) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urit 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3515/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Dr. SUPIYANI, Nip. 198010232008012001, Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram;

B. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk ungu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;



- C. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 6,11 (enam koma satu satu) gram;
- D. 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 15,25 (lima belas koma dua lima) gram;
- E. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram;
- F. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil logo Mahkota warna putih dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram;
- G. 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil logo Ferari warna ungu dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;
- H. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Ferari warna hijau dengan berat netto 3,36 (tiga koma tiga enam) Gram;
- I. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Heineken warna orange dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram;
- J. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil logo Kenzo Warna biru dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- K. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Ferari Warna biru dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- L. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Kenzo warna merah dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- M. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Chanel warna hijau dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- N. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- O. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna hitam dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- P. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (H5) dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P diduga mengandung narkoba/ psikotropika. Milik terdakwa atas nama: HENDRIK KOSUMO, DEBBY KENT, MHD. SYAHRUL SAWAWI Als DODI, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN dan ARPEN TUA PURBA;

Kesimpulan :

1. Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan N adalah benar mengandung MEFEDRON, nama lain 4-MMC dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



2. Barang bukti M adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Barang bukti O adalah benar mengandung narkotika/ psikotropika;

4. Barang bukti p adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Bromazolam yang memiliki efek sedatif;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif dan Kumulatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika atau Kedua Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika atau Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Kedua melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau



melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis, setiap orang dapat merujuk pada perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Mhd. Syahrul Savawi als Dodi dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dalam hal ini adalah berhubungan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;



- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi izin atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa penerapan unsur "memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika, mengimpor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean, mengekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan prekursor Narkotika dari daerah pabean, sedangkan yang dimaksud dengan menyalurkan adalah kegiatan membagikan, mengirimkan, dan menyebar kepada beberapa orang atau beberapa tempat;

Menimbang, bahwa yang dapat menyalurkan Narkotika adalah industri farmasi, dan pedagang besar tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

- a. pedagang besar farmasi tertentu;
- b. apotek;
- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
- d. rumah sakit;

Sedangkan pedagang farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

- a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
- b. apotek;
- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
- d. rumah sakit; dan
- e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau bat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 16.00 WIB yang terletak di jalan Kapten Jumhana No. 136 C Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, Kepolisian menangkap saksi Hendrik Kosumo tepatnya di halaman depan ruko, serta saksi Debby Kent ditangkap di lantai 4 (empat) ruko tersebut telah menguasai narkotika dengan jenis ekstasi dan juga saksi Hendrik Kosumo memproduksi narkotika dengan sebutan ekstasi. Dari keterangan saksi Hendrik Kosumo, saksi Hendrik Kosumo mengedarkan narkotika tersebut kepada Terdakwa yang berada di Medan. Kemudian Polisi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap di parkir Mall Manhattan di Jalan Gatot Subroto pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.03 WIB. Setelah ditangkap kemudian Terdakwa mengaku telah mengedarkan narkotika yang diproduksi oleh saksi Hendrik Kosumo dan memesan mesin pil pada bulan Januari 2024 untuk mencetak narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pada pertengahan Januari 2024, Terdakwa bertemu dengan saksi Hendrik Kosumo di Warung Kopi Habitat, Komplek Cemara Asri, Jalan

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anif, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa berdiskusi dengan saksi Hendrik Kosumo mengenai cara mengubah serbuk Mefredon menjadi pil. Terdakwa kemudian menemukan mesin pencetak pil di marketplace seharga Rp 9.500.000,- (sembila juta lima ratus ribu rupiah) dan memberitahunya kepada Hendrik Kosumo. Hendrik Kosumo meminta Terdakwa memesan mesin tersebut. Tiga hari kemudian, pihak marketplace menginformasikan bahwa mesin pencetak tersedia di Toko Maksindo Teknik, Jalan Setia Budi, Medan, dengan harga yang sama. Terdakwa kemudian memberi tahu Hendrik Kosumo, dan bersama-sama mereka mengambil mesin tersebut. Sesampainya di toko, saksi Hendrik Kosumo membayar dan membawa pulang mesin pencetak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa telah memesan 100 (seratus) butir ekstasi termasuk H5. Namun, yang sudah Terdakwa jual adalah sebanyak 700 (tujuh ratus) butir;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di industri farmasi, dan pedagang besar tertentu yang memiliki izin untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi izin atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Clandestine Laboratory di Jalan Kapten Jumhana No. 136 C Sukaramai II Kec. Medan Area Nomor Lab. : 3979/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Kapten Jumhana. 136 C Sukaramai II. Medan Area, Sumatera Utara, pemeriksa menyimpulkan bahwa telah digunakan sebagai Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkotika) jenis Mefedron. Didukung dengan penemuan set alat Destilasi (foto no 41) serta pencetak tablet (foto 42 dan 43) dan timbangan digital (foto no 44). Selain itu bahan kimia yang terdapat di TKP seperti bahan kimia 4-Methylpropiofenone (foto no 1), Hydrobromic Acid 48% (foto no 2) dan Metylamine (MA) (foto no 4) yang

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



merupakan zat utama untuk mensintesa narkotika jenis Mefedron, didukung dengan temuan bahan pembuat tablet seperti Avicel sebagai zat pengisi (foto no 14), mg stearat sebagai zat pengikat (foto no 16) serta zat pewarna (foto no 17). Pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama HENDRIK KOSUMO, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN, DEBBY KENT DAN MHD SYAHRUL SAVAWI Als DODI telah mensintesa dan memproduksi serta mencetak tablet narkotika jenis Mefedron;

2. Analisis terhadap bahan berupa serbuk warna putih, ungu dan hijau (foto no 19, 20 dan 21), tablet Berlogo KENZO berwarna ungu, biru dan merah (foto no 22, 23 dan 24), tablet berlogo FERRARI berwarna hijau, ungu dan biru (foto no 25, 26 dan 27), tablet berlogo HEINEKEN berwarna kuning (foto no 28), tablet berlogo MAHKOTA berwarna putih dan ungu (foto no 30 dan 33) serta tablet hitam (foto no 31) dan pecahan tablet putih (foto no 32) adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Analisis terhadap berupa tablet berlogo CHANEL berwarna hijau (foto no 29) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Analisis terhadap berupa tablet berwarna orenge (foto no 34) adalah benar Mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar Mengandung Bromazolam bukan Narkotika/ Psikotropika yang digunakan sebagai sedatif;

5. Analisis terhadap bahan berupa cairan bening dan coklat (foto no 7) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urut 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

6. Analisis terhadap bahan berupa cairan coklat (foto no 8) adalah benar mengandung Aceton yang terdaftar dalam dalam Tabel II (dua) nomor urut 1 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3515/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Dr. SUPIYANI, Nip. 198010232008012001, Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk ungu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- C. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 6,11 (enam koma satu satu) gram;
- D. 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 15,25 (lima belas koma dua lima) gram;
- E. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Kenzo warna ungu dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram;
- F. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil logo Mahkota warna putih dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram;
- G. 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil logo Ferari warna ungu dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;
- H. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Ferari warna hijau dengan berat netto 3,36 (tiga koma tiga enam) Gram;
- I. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil logo Heineken warna orange dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram;
- J. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil logo Kenzo Warna biru dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- K. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Ferari Warna biru dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- L. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Kenzo warna merah dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- M. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil logo Chanel warna hijau dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- N. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- O. 1 (satu) plastik klip berisi pecahan pil warna hitam dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- P. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (H5) dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P diduga mengandung narkotika/ psikotropika. Milik terdakwa atas nama: HENDRIK KOSUMO, DEBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENT, MHD. SYAHRUL SAVAWI Als DODI, HILDA DAME ULINA PANGARIBUAN
dan ARPEN TUA PURBA;

Kesimpulan :

1. Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan N adalah benar mengandung MEFEDRON, nama lain 4-MMC dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Barang bukti M adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti O adalah benar mengandung narkotika/ psikotropika;
4. Barang bukti p adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Bromazolam yang memiliki efek sedatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memproduksi dan menyalurkan yang terdapat pada unsur "memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana di bidang narkotika atau prekursor narkotika yang diancam pidana dengan pidana yang sama dengan pidana pokoknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud pemufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang bahwa pada dasarnya dalam setiap “percobaan” maupun “permufakatan jahat”, tindak pidana yang diniatkan akan dilakukan belum selesai secara sempurna karena disebabkan sesuatu hal di luar kehendak si pelaku;

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai percobaan atau permufakatan jahat, akan dipertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut di atas, ternyata yang memesan alat untuk mencetak narkotika tersebut adalah Terdakwa yang dilakukan ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Hendrik Kosumo di Warung Kopi Habitat, Komplek Cemara Asri, Jalan H. Anif, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa berdiskusi dengan Hendrik Kosumo mengenai cara mengubah serbuk Mefredon menjadi pil. Terdakwa kemudian menemukan mesin pencetak pil di marketplace seharga Rp 9.500.000,- (sembila juta lima ratus ribu rupiah) dan memberitahukannya kepada saksi Hendrik Kosumo. Saksi Hendrik Kosumo meminta Terdakwa memesan mesin tersebut. Tiga hari kemudian, pihak marketplace menginformasikan bahwa mesin pencetak tersedia di Toko Maksindo Teknik, Jalan Setia Budi, Medan, dengan harga yang sama. Terdakwa kemudian memberi tahu saksi Hendrik Kosumo, dan bersama-sama mereka mengambil mesin tersebut. Sesampainya di toko, saksi Hendrik Kosumo membayar dan membawa pulang mesin pencetak tersebut, meskipun Terdakwa tidak mengetahui asal bahan yang digunakan oleh saksi Hendrik Kosumo untuk memproduksi narkotika maupun keterlibatan pihak lain dalam proses produksinya, namun Terdakwa dengan tindakan aktif membantu mencari alat pencetak pil untuk pembuatan Narkotika Golongan I tersebut dan menginformasikan kepada saksi Hendrik Kosumo telah menunjukkan kesadaran dan kehendak untuk membantu proses produksi Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas tersebut ternyata Terdakwa tidak hanya membantu produksi tetapi juga menjalankan pekerjaan sebagai penyalur Narkotika Golongan I yang dibuat oleh saksi Hendrik Kosumo dan telah memesan 100 (seratus) butir ekstasi termasuk H5. Namun, berdasarkan ingatan terdakwa, terdakwa telah menjual sebanyak 700 (tujuh ratus) butir Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dan saksi Hendrik Kosumo yang bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika dan dapat dikualifikasi sebagai permufakatan jahat untuk memproduksi dan menyalurkan Narkotika Golongan I, sehingga fakta hukum tersebut telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana mati;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan pertimbangan bahwa kejahatan yang menyangkut tentang narkoba akhir-akhir ini trendnya semakin kompleks baik mengenai peredarannya maupun mengenai jumlahnya, sehingga kejahatan tentang narkoba ini merupakan kejahatan yang serius yang dapat merusak banyak orang terutama generasi muda;

Menimbang bahwa dari data-data BNN, bahwa 1 (satu) kilogram sabu-sabu dapat merusak 4000 (empat ribu) orang, dalam perkara ini telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa sebanyak 700 (tujuh ratus) butir telah diedarkan oleh Terdakwa Mhd. Syahrul Savawi alias Dodi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis nyatakan disatu sisi kejahatan Narkotika sudah membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat yang merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus diberantas dengan cara yang luar biasa, salah satunya Undang-undang Narkotika mengatur tentang penjatuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika tertentu;

Menimbang, bahwa akan tetapi disisi lain menurut Majelis pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif dan memaksa, pemidanaan juga harus bersifat korektif karenanya pidana mati sebagai hukuman maksimal, harus dijatuhkan dalam kondisi tidak ada sedikitpun keraguan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan kejahatan itu dilakukan tanpa ada alasan-alasan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan menunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai pembantu saksi Hendrik Kosumo dan bukanlah orang yang secara langsung memproduksi Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana seumur hidup sudah termasuk meringankan hukuman Terdakwa dari pidana maksimal (pidana mati), sehingga Majelis Hakim berpendapat maka sudah tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, dengan demikian menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat, adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah sebagaimana di sebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diktum putusan di bawah ini adalah sama dengan ancaman maksimal tindak pidananya, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A 21 S warna biru dengan nomor sim card: 08126332528, oleh karena sebagai alat-alat yang digunakan dan/atau berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara ini, dan agar supaya barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana di bidang narkoba, maka semua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang bisa menyebabkan runtuhnya generasi muda;
- Tindak pidana di bidang narkoba termasuk kategori *extra ordinary crime*;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena dijatuhi pidana, maka seharusnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diktum putusan di bawah ini adalah sama dengan ancaman maksimal tindak pidananya, maka menurut Majelis biaya perkara patut dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mhd. Syahrul Savawi alias Dodi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk memproduksi dan menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A 21 S warna biru dengan nomor sim card: 08126332528;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Efrata Happy

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 1780/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H., M.H.